Institut de Diplomatie
外交学院
Mémoire de Maîtrise (2002)
2002 级硕士研究生学位论文

L'anti-dumping de l'UE contre la Chine et les contre-mesures prises par la Chine
欧盟对华反倾销及中国对策研究

Spécialité : Les langues vivantes appliquées (le français)
专业：外国语言学及应用语言学（法语）
Orientation : La diplomatie et la traduction
方向：外交与翻译
Sous la direction de : Professeur Cong Lin
导师：丛林　副教授
Auteur : Zhou Ting
作者：周婷

Mai 2005
2005 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着中国改革开放的深入，中国经济获得空前活力，贸易实力极大增强，中国产品在国外被反倾销也日益增多。特别是近十几年来，中国产品成为欧盟反倾销的首要目标，涉及机械、电子、五矿、化工、轻工、食品、医药等行业的400多种商品。其中许多中国的拳头产品在反倾销后，被完全逐出进口国市场。在各国对华反倾销诉讼的总数量上，欧盟已居首位，占近四分之一。

反倾销严重影响了中国产品的出口，挫伤了国外企业对中国投资的积极性，使得中国新兴工业的发展受到严重损害。对中国产品进行反倾销，其原因固然有中国出口企业增多、产品价格低等因素，但更重要的是欧盟对中国企业长期实施的歧视性反倾销政策，导致中国企业在反倾销中得不到公平待遇，也使得欧盟的企业更易于运用反倾销的大棒来打击中国企业，把中国产品排挤出欧盟市场。

本文基于1979年以来中国企业在欧盟反倾销应诉的案例，研究了欧盟对中国一些企业实行反倾销的原因和现状。研究目的在于，探讨中国企业获得市场经济待遇，维护自身合法权利的途径。

本文正文由三章组成：

第一章介绍了中欧关系现状及存在的问题。中欧建交以来，中欧贸易额逐年剧增，双方在经贸合作方面取得巨大进步，但贸易中的欧盟对华反倾销问题也日益严重，这对中国企业和欧盟进口商都带来了负面影响。

第二章通过轻烧镁案和黄磷案两个典型案例，分析了欧盟将中国出口商品裁定为反倾销的立案、调查和裁决过程，以及欧盟对华反倾销政策中的歧视性内容，并探讨了欧盟对华商品提出反倾销的原因。

第三章分析了欧盟对华反倾销给中国商品及中国国内市场、经济发展所带来的严重后果，从中国政府、行业商会、出口企业及中国自己的反倾销立法四个方面探讨了面对来势汹汹的对华反倾销，中国各方面应当持有的立场和采取的对策。

关键词：倾销（dumping）　反倾销　（anti-dumping）　欧盟（l'UE）
关贸总协定 (GATT)　　类比国 (pays similaire)
市场经济地位 (statut d'économie de marché)

中国知网　https://www.cnki.net

Résumé

Depuis que la Chine applique la réforme et l'ouverture vers l'extérieur à partir de 1979, l'économie chinoise se développe à un rythme impétueux et sa compétitivité commerciale se renforce évidemment, mais en même temps, de plus en plus de produits chinois sont en butte à l'anti-dumping étranger. Surtout ces dernières années, selons des statistiques, les produits chinois deviennent la cible principale de l'anti-dumping de l'UE, qui concerne plus de quatre cents genres de produits dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des minéraux, des industries lourde et légère, de l'alimentation, de la médecine etc. Après avoir subi l'anti-dumping de l'UE, des marchandises chinoises concurrentielles sont expulsées tout à fait du marché européen. Selon le nombre total des procès d'anti-dumping contre la Chine, l'UE occupe la première place.

L'anti-dumping des pays étrangers non seulement affaiblit la capacité de l'exportation des produits chinois, mais aussi entrâve le développement de nouvelles industries de la Chine. Sur les raisons de l'anti-dumping, les entreprises chinoises exportent les produits à bas prix, et elles ne font pas une bonne enquête sur le marché d'exportation, etc ; mais le plus important, c'est que l'UE applique une politique discriminatoire contre l'exportation des produits chinois, les entreprises chinoises ne peuvent pas jouir du traitement égal de l'UE.

Ce mémoire vise à étudier, sur la base des cas typiques, le statu quo et les raisons de l'anti-dumping de l'UE contre les produits exportés chinois, et à envisager les résolutions sous différents angles.

Sur ce sujet, je l'analyse en trois parties dans le mémoire:

D'abord, je décris les relations sino-européennes et présente les problèmes de l'anti-dumping existants.

Puis, à travers deux cas typiques d'anti-dumping de l'UE envers la Chine, j'analyse des raisons d'anti-dumping et des failles ou des inconvénients de la loi et des pratiques d'anti-dumping de l'UE.

Enfin, je présente des influences de l'anti-dumping de l'UE non seulement sur

中国知网 https://www.cnki.net

les entreprises d'exportation chinoises mais aussi sur les marchand d'importation et les consommateurs européens, et réfléchis sur les résolutions.

Mots clés : dumping anti-dumping l'UE GATT
pays similaire statut d'économie de marché

中国知网 https://www.cnki.net

Table des Matières

INTRODUCTION **1**

CHAPITRE I LES RELATIONS COMMERCIALES SINO-EUROPEENNES ET LES PROBLEMES DE L'ANTI-DUMPING **7**

1. Caractéristiques et Statu quo des relations commerciales sino-européennes 7

2. Les problèmes d'anti-dumping existant dans les relations sino-européennes 9

1). Le problème du statut d'économie de marché *10*

2). Le système du pays similaire *13*

3). Le problème d'« un tarif douanier pour un pays » et de « jugement séparé » *17*

4). Le problème du droit anti-dumping *20*

CHAPITRE II ANALYSE DES ENQUETES D'ANTI-DUMPING CONTRE LA CHINE REALISEES PAR L'UE ET DES RAISONS DE L'ANTI-DUMPING **23**

1. Les cas typiques de l'enquête d'anti-dumping de l'UE envers les produits chinois 24

1). Le cas du magnésium caustique léger *24*

2). Le cas du phosphore blanc *29*

2. Les raisons de l'anti-dumping de grande envergure exercé par l'UE envers la chine 31

1). Le protectionnisme au sein de l'UE regagne le terrain perdu *31*

2). L'environnement commercial lié à l'UE a des changements *32*

3). La Chine exporte à tout va, ce qui facilite les sanctions *33*

4). Les entreprises accusées ne prennent pas de mesures efficaces contre les procès *35*

CHAPITRE III INFLUENCES DE L'ANTI-DUMPING DE L'UE ET REFLEXIONS SUR LES RESOLUTIONS **38**

1. Les influences de l'anti-dumping européen sur la Chine 38

1). Influence directe sur l'exportation des produits chinois *38*

2). Influence sur l'ajustement de la structure industrielle *40*

中国知网 https://www.cnki.net

3). Influence sur l'environnement commercial intérieur *41*

2. Les contre-mesures prises par la Chine en face de l'anti-dumping 42

1). Le gouvernement doit renforcer les négociations bilatérales, exercer des influences positives dans la résolution des différends *42*

2). Les entreprises doivent renforcer la conscience de se discipliner et contenir la concurrence désordonnée *45*

3). Les chambres de commerce doivent renforcer l'harmonisation des prix d'exportation et perfectionner l'organisme d'appel à l'anti-dumping *47*

4). Approfondir les études sur la loi d'anti-dumping de l'UE et la législation d'anti-dumping intérieur *53*

CONCLUSION **56**

BIBLIOGRAPHIES **58**

中国知网 https://www.cnki.net

Introduction

Les relations entre les Etats, du fait du développement des sociétés humaines, des techniques, des moyens de communication s'intensifient depuis plus de trente ans. Les dirigeants chinois les plus célèbres comme Deng XiaoPing ont mis la Chine sur les rails de la mondialisation.

« Les mêmes personnes qui dénient la logique mettent souvent en garde contre l'économie politique. Elles disent qu'elle exclut tout sentiment, qu' elle intègre des faits déplaisants. En ce qui me concerne, la chose la moins sentimentale que je connaisse est la loi de la gravitation : sans aucun scrupule, elle inflige aux personnes les plus raffinées et les plus aimables, les pires blessures dès qu'elles oublient d'en tenir compte. Les vents et les vagues ne font pas preuve de plus grands sentiments. Conseillez-vous aux marins de nier l'existence des vents et des vagues, ou plutôt de les utiliser et de trouver les moyens de se garder de leur changer ? » (John Stuart Mill, 1867). Les dirigeants chinois font de même, ils réagissent aux vents et aux vagues afin de bien piloter le bateau « Chine », comme le font les décideurs de tous les pays (Américains, Européens). Chacun navigue pour lui d'abord. Cela n'exclue pas les négociations.

Le Dumping : « Pratique consistant à vendre à perte pour s'introduire sur un marché, accroitre sa part ou éliminer les concurrents »[1] est considéré comme une grosse vague, une pratique déloyale. La lutte contre le dumping se nomme donc « Anti-dumping ». C'est un concept philosophique, économique, juridique, occidental, emprunté au GATT.

Le GATT est né dans le contexte de la grande réorganisation de la société internationale qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Il constitue le troisième volet d'un triptyque à la fois politique (avec la création et l'organisation des Nations Unies), économique, financier (Bretton-Woods) et commercial. Il procède d'un acte de foi dans les vertus du libéralisme : il n'y aura ni reconstruction ni croissance de

[1] Dictionnaire d'Economie, Paris, Nathan, 2003, page 151.

中国知网 https://www.cnki.net

l'économie mondiale, et les obstacles aux échanges ne sont pas réduits.[2]

La Chine est partie contractante au GATT dès 1998. En entrant à l'OMC, la Chine devient un acteur majeur de la mondialisation. C'est un tournant d'une immense importance pour elle, qui aura des conséquences sociales considérables. Ce sera aussi un facteur de grands changements dans les équilibres économiques de tout l'Extrême-Orient. L'Anti-dumping, comme règle du GATT et de l'OMC, intéresse la Chine.

Il est impossible de parler d'anti-dumping sans parler de l'accord anti-dumping. La clause de sauvegarde du GATT (art. XIX) était d'un maniement compliqué et elle a été peu utilisée. Le nombre des mesures anti-dumping a doublé en dix ans (455 en 1980, 1054 en 2001)[3]. Les Etats-Unis et l'Union européenne sont les principaux utilisateurs de ces droits, les pays émergent de plus en plus.

Alors, quel produit peut être considéré comme dumping ? Selon l'article 2.2 du règlement « un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire ». Le dumping a pour objectif économique un gain de parts de marché. Il doit être distingué de simples pratiques de vente à bas prix résultant d'une productivité supérieure, des coûts sociaux inférieurs ou d'avantages monétaires, pratiques souvent désignées sous le terme impropre de « dumping social » ou de « dumping de change ». En effet, le critère du dumping n'est pas fondé sur le rapport entre le prix du produit et le prix pratiqué sur le marché du pays d'importation mais repose en général sur la comparaison entre le prix du produit exporté et le prix pratiqué sur le marché du pays d'exportation.

Il résulte de l'article 2.1 du règlement (l'UE) n° 2423/88 que « peut être soumis à un droit anti-dumping tout produit faisant l'objet d'un dumping, lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice ». L'article 3.1 dispose quant à lui qu'un droit « compensateur peut être institué afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, dans le pays d'origine ou d'exportation, à la

---

[2] Eric Tardieu, Mémoire de Licence en Relations Internationales, 1994, Lausanne sous la direction de Pierre de Senarclen.

[3] Financial Times, 4 juillet 2002, page 5.

中国知网 https://www.cnki.net

fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice ».

Le règlement pose, par conséquent, une double condition pour l'institution de droits anti-dumping ou compensateurs :

--l'existence d'un dumping ou d'une subvention,

--la manifestation d'un préjudice pour la production communautaire.

Afin de déterminer si la vente d'un produit est constitutive de dumping, il convient de vérifier trois éléments :

--Les produits exportés sont-ils réellement similaires à ceux commercialisés dans le pays d'importation et subissant le dumping ?

--A quel prix le produit faisant l'objet du dumping est-il effectivement commercialisé dans son pays d'origine ou le pays d'exportation ? Il s'agit de la détermination de la « valeur normale ».

--A quel prix le produit faisant l'objet du dumping est-il effectivement vendu à l'exportation ?

Sur les manières de faire précises, je vais les expliquer à travers des cas dans les chapitres suivants.

Quant à la question de savoir si le terme « production de l'UE » inclut les producteurs communautaires qui importent des produits en situation de dumping, l'UE y répond cas par cas en fonction des liens entre ces producteurs et les producteurs concernés. Dans les exercices de ce pouvoir discrétionnaire, elle a estimé qu'il était normal pour de grandes sociétés participant aux échanges internationaux d'acheter une partie de leurs modèles à d'autres fabricants, tout en indiquant que « le simple fait qu'un fabricant communautaire importe des marchandises d'une catégorie pour laquelle des pratiques de dumping ont été constatées et les revende avec une marge raisonnable de bénéfice n'empêchent pas, en soit, qu'il porte plainte à l'égard de ces pratiques et souhaite que le préjudice subi soit pris en considération »[4]. Pour établir s'il y a lieu d'exclure un fabricant communautaire de ses investigations, la

[4] Arrêt du 10 mars 1992.

中国知网 https://www.cnki.net

Commission européenne[5] s'efforce de savoir si l'importation de produits faisant l'objet de dumping et leur revente sur le marché communautaire peuvent être considérées comme s'inscrivant dans le cadre d'une pratique commerciale normale de la part de ce fabricant. Pour la Commission européenne, il importe en particulier de déterminer dans quelle mesure ces importations peuvent être considérées comme ayant été une mesure d'autodéfense.

Considérant que, dans un marché de dimension aussi importante que celui de l'UE, une certaine protection régionale puisse s'avérer indispensable, le règlement de l'UE n° 2423/88 admet, dans son article 5, que les producteurs établis dans un marché de l'UE soient considérés comme représentant la « production de l'UE » s'ils vendent « la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur le marché et si la demande sur ce marché n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'UE ». Dans cette circonstance, on peut conclure à l'existence d'un préjudice même si une proportion majeure de la production communautaire n'est pas lésée, pourvu que les importations qui font l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production sur ce marché.

On peut aisément imaginer que cette question occupe une place importante dans les relations entre l'UE et la Chine.

Bien que la Chine et l'Europe soient éloignées, elles ont des relations commerciales depuis longtemps. Après la fondation de la Chine nouvelle, des pays d'Europe occidentale ont établi les relations diplomatiques avec la Chine. En mai 1975, la Communauté européenne a fondé officiellement les relations diplomatiques avec la Chine, les relations bilatérales entre l'Europe et la Chine sont entrées dans une nouvelle ère historique. Trente ans de relations amicales, malgré des accrocs et des

---

[5] Le rôle et les responsabilités de la Commission européenne en font le moteur du processus de décisions de l'Union européenne. A certains égards, elle représente le cœur de l'Europe, car les autres institutions en tirent une grande partie de leur énergie et de leur raison d'être. Elle comprend vingt membres. Les commissaires européens exercent leur nouvelle fonction, en pleine indépendance, dans le seul souci de l'intérêt général de la Communauté. La Commission a un triple rôle :

- elle est l'initiatrice de l'action communautaire
- elle veille à la bonne application des traités
- et elle est l'organe d'exécution des règles et des programmes communautaires.

http://www.europe-afrique.org/commission.htm

中国知网 https://www.cnki.net

conflits, il faut encore développer la coopération stratégique, les avantages et les intérêts réciproques, car il n'y a pas de conflits directs entre l'Europe et la Chine. L'Union européenne est le plus grand groupement économique et commercial du monde, la Chine est le plus grand pays en voie de développement, tous les deux se trouvent en face de plus de chances et de responsabilités historiques.

Ces dernières années, au fur et à mesure du développement continu de l'intégration économique européenne, et de l'approfondissement des réformes et de l'ouverture de la Chine, la Chine et l'Europe exercent une influence de plus en plus importante dans la formation de la nouvelle structure des relations internationales multilatérales. Elles se dirigent vers l' échange et la coopération dans tous les domaines. Selon les statistiques, depuis le milieu des années 80, la somme des exportations de la Chine vers l'UE augmente d'environ deux milliards de dollars par an. Mais en même temps, l'anti-dumping de l'UE contre les produits chinois s'accélèrent, surtout depuis les années 90. Sous l'angle, non seulement du nombre total de dossiers, mais aussi de celui des enquêtes, la Chine se plaçait toujours au premier rang ; et pourtant, l'UE réduisait ses enquêtes d'anti-dumping envers les autres pays (ci-joint un tableau à la fin du chapitre I). Bref, l'anti-dumping est devenu le plus grand obstacle dans le commerce sino-européen.

De toute façon, il existe une forte complémentarité entre l'économie chinoise et celle de l'Union européenne. La coopération amicale passe avant tout. Développer davantage les relations commerciales bilatérales réponde aux intérêts à long terme de la Chine et de l'Union européenne : c'est le point commun de tout le monde.

Cette année, l'année 2005 est l'anniversaire de 30 ans de coopération entre la Chine et l'Europe, d'autre part, l'anti-dumping est un problème important, la Chine et l'Europe ne peuvent réussir à l'éviter dans la pratique. Ayant confiance dans les relations commerciales sino-européennes et voyant l'anti-dumping qui devient le plus grand obstacle dans les échanges commerciaux sino-européens, j'ai décidé d'écrire quelque chose sur l'anti-dumping de l'UE contre la Chine et les contre-mesures prises par la Chine.

中国知网 https://www.cnki.net

Au cours de l'écriture de ce mémoire, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est que sur mon sujet, presque tous les dossiers sont en chinois, il est difficile de trouver les dossiers en français, je dois les traduire du chinois au français. Dans mon mémoire, s'il existe encore des défauts causés par ma traduction qui influencent peut-être des expressions ou des compréhensions de sens, cela présente une limite analytique.

A la fin, je remercie ici tous mes professeurs de me donner tant d'aides et de sollicitudes à la fois dans ma vie et dans mes études pendant ces trois ans. Surtout, je remercie beaucoup Madame le professeur Cong Lin de diriger consciencieusement l'achèvement de ce mémoire et Monsieur Eric Tardieu de m'avoir donné beaucoup d'aides dans mon mémoire, tout ce qui me protège et rend ma démonstration plus forte.

中国知网 https://www.cnki.net

Chapitre I Les relations commerciales sino-européennes et les problèmes de l'anti-dumping

1. Caractéristiques et Statu quo des relations commerciales sino-européennes

Avant l'établissement des relations diplomatiques, les échanges commerciaux sino-européens se sont développés lentement. Après avoir établi les relations diplomatiques en 1975, les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne sont entrées dans une nouvelle ère. Maintenant, l'Union européenne est devenue le quatrième partenaire commercial de la Chine. Selon les statistiques chinoises, en 1975, le montant d'import-export bilatéral n'était que de 2,4 milliards de dollars ; en 1981, il a augmenté jusqu'à 5,3 milliards de dollars ; en 1986, à 11,65 milliards de dollars. En particulier, depuis l'année 1991, le montant d'import-export bilatéral connaissait une augmentation de grande envergure : en 1995, à 40,34 milliards de dollars ; en 2002, à 86,8 milliards de dollars ; en 2003, à 125,22 milliards de dollars. Pendant une vingtaine d'années, le montant des importations et exportations sino-européennes se multiplie par 52% environ[6].

Parmi les marchandises d'import-export, au début, la Chine exporte vers l'Union européenne : des céréales, de l'huile, des objets d'art, des produits textiles et des minéraux, etc. Maintenant, la structure d'exportation de la Chine s'améliore un peu, on étend la sphère de l'exportation des produits finis, mais les produits textiles et les produits d'industrie légère prédominent encore : vêtements, chaussures, sacs, jouets, radios, médicaments, outils, fournitures pour l'éclairage, objets sportifs, etc. Les produits européens importés par la Chine comprennent essentiellement des moyens de production et des produits à forte intensité de techniques : voitures, céréales, pièces détachées, groupes générateurs, appareils aéronautiques, appareils industriels, appareils médicaux et électroniques, etc. De plus, dans le marché chinois sont entrés

[6] « Annuel des statistiques de la douane de Chine », 2000

中国知网 https://www.cnki.net

des articles de consommation quotidienne des pays membres de l'Union européenne, tels que des cosmétiques, des boissons, des vêtements.

Une particularité évidente des relations sino-européennes qui est tout à fait différente de celle entre la Chine et d'autres pays comme les Etats-Unis et le Japon, c'est qu'elles prennent un système croisé dans les échanges bilatéraux, c'est-à-dire, qu'il y a à la fois de la coopération et de la gestion avec l'Union européenne et des relations commerciales avec ses pays membres.

Après l'établissement officiel des relations diplomatiques entre la Chine et la Communauté européenne, les deux parties ont signé une série de contrats de coopération commerciale et établi un organisme « Comité mixte commercial bilatéral » pour échanger des points de vue sur des problèmes commerciaux concernés à intervalles réguliers et favoriser le développement des relations commerciales de toutes les parties. La fondation de ce comité fournit un système de coordination important pour normaliser le commerce bilatéral, superviser et examiner les problèmes existants, chercher de nouveaux moyens de coopération économique et réaliser les buts fixés. Après l'intégration économique de l'Union européenne, beaucoup de pouvoirs qui appartenaient au domaine de la politique économique extérieure de chaque pays membre se transfèrent petit à petit à l'Union européenne. Surtout l'établissement du marché unique étend la sphère couverte de la politique économique à l'extérieur de l'Union européenne, y compris la fixation et l'ajustement des droits de douane communs, la conclusion des traités et des accords économiques, la direction des politiques d'exportation, la mise en application des mesures de protection commerciale, etc. Ainsi, une fois entrées dans les pays membres de l'UE, les entreprises ou les produits chinois font face directement aux normes et aux procédures communs du marché unique. Et presque tous les problèmes engendrés ne sont réglés et résolus qu'à l'échelon de l'UE, mais pas à l'échelon du pays membre concerné.

La fonction de cette particularité de deux échelons dans les relations commerciales sino-européennes joue un rôle différent au niveau des échanges. L'UE applique une politique unifiée du commerce d'importation envers les produits

中国知网 https://www.cnki.net

importés de la Chine et mène une gestion centralisée. Elle fournit des moyens efficaces à ses pays membres pour la protection de leur propre marché. Mais sur l'exportation en Chine, bien que l'UE possède des mesures telles que la politique directrice du commerce d'exportation et la politique de permission de l'entrée dans le marché, il manque un système de gestion sérieux et unifié, alors, il existe une concurrence d'intérêt entre les pays membres. Pour la Chine, les exportations de la Chine vers les pays membres de l'UE doivent suivre le principe commun du marché unifié, et les conflits commerciaux entre eux doivent aussi se résoudre à l'échelon de l'UE, et pourtant, les problèmes des importations chinoises de l'UE ne sont résolus qu'au niveau des pays membres qui sont bien sûr inférieurs à l'UE. Des experts économiques chinois ont dit dans des interviews qu'on ne peut pas éviter ce phénomène : d'une part, quand les pays européens entrent sur le marché chinois, ils insistent le plus possible sur leur amitié avec la Chine, mais pour protéger le marché de leurs propres pays, ils prennent tout de suite l'UE comme bouclier pour éviter les conflis directs avec la Chine, c'est-à-dire, ils prennent les avantages et laissent les désavantages à l'UE. D'autre part, il semble que ce système de deux niveaux pousse le commerce bilatéral, mais en réalité, il est défavorable pour l'exportation des produits chinois en UE. Surtout en face de toutes les limites de l'UE envers des exportations de la Chine, les entreprises chinoises qui font affaires avec eux ne jouissent pas de leurs politiques préférentielles. Quoi qu'il arrive, on doit insister sur la politique unifiée de l'UE. A cet égard, la position économique bilatérale n'est pas au même niveau.

2. Les problèmes d'anti-dumping existant dans les relations sino-européennes

Dans l'ensemble, les relations commerciales sino-européennes se développent positivement, mais son envergure actuelle ne s'harmonise pas bien avec la puissance, la position, l'action et le potentiel de la Chine et de l'UE dans le monde. Il existe

中国知网 https://www.cnki.net

encore des problèmes et des obstacles qui perturbent de temps en temps le développement normal des relations sino-européennes. Si ces problèmes ne sont pas complètement résolus, c'est parce que l'UE considère toujours la Chine comme un « pays à économie d'Etat » ou un « pays d'économie planifiée » et prend des mesures commerciales un peu discriminatoires qui limitent l'exportation des produits chinois. En 1979, la Commission européenne a, pour la première fois, fait une enquête anti-dumping sur la saccharine et sur le sel exportés par la Chine, ce qui est aussi le premier cas anti-dumping exercé par les pays occidentaux. Jusqu'à maintenant, la Commission européenne a mené presque cent enquêtes anti-dumping aux produits chinois qui touchaient de nombreux milieux tels que l'industrie chimique, le textile, les appareils etc, et s'estimaient à plus d'un milliard de dollars. Le seul résultat causé par ces enquêtes, c'est que les marchandises chinoises n'avaient pas la capacité de faire concurrence avec les marchandises similaires européennes et étaient obligées de se retirer du marché européen. L'anti-dumping est déjà devenu l'obstacle principal dans le développement des relations commerciales sino-européennes.

1). Le problème du statut d'économie de marché

Le GATT stipule qu'une entreprise, pour obtenir le statu d'économie de marché, doit répondre aux cinq critères : a) le coût de production, de vente et d'investissement doit refléter le rapport entre l'offre et la demande, sans aucune intervention de l'Etat ; b) l'entreprise doit avoir les livres de comptes complets et précis qui sont valables pour toutes les situations et conformes aux critères de la vérification de comptabilité internationale ; c) le coût de production et l'état financier, y compris l'amortissement des immobilisations et le remboursement des dette, etc, doivent se conformer aux règles de l'économie de marché, sans être dénaturés ; d) l'entreprise fonctionne sous la protection des lois, et la contrainte de la Loi de la faillite et la Loi de propriétés de l'entreprise, la création ou la faillite de l'entreprise ne subissent pas à l'intervention gouvernementale ; e) dans le domaine du taux de change, il faut obéir à celui de

中国知网 https://www.cnki.net

marché.

Selon le point de vue traditionnel du milieu théorique occidental, dans les pays d'économie planifiée, les entreprises, elles-mêmes, n'ont pas non seulement leurs propres intérêts économiques, le motif de la recherche du profit, mais aussi le droit de fixer le prix d'un produit ; et ils pensent que toutes les activités économiques sont dirigées et organisées par le gouvernement, sans se conformer au besion de marché, c'est-à-dire la décision subjective du gouvernement passe avant la demande et l'offre objectives de marché dans les pays d'économie planifiée. Donc, sous leur influence, dans l'annexe 9 du GATT, on stipule que pour une marchandise exportée dont le pays applique complètement le monopole commercial et le prix national est décidé par le gouvernement, il y a peut-être des difficultés spéciales quand on veut fixer le prix comparable ; dans ce cas, il n'est pas toujours convenable que les pays d'importation comparent strictement leur prix d'import avec le prix intérieur de ces genres de pays. Alors, en fonction de cette annexe, les Etats-Unis, l'UE, l'Australie et d'autres pays occidentaux adoptent la clause de « pays d'économie planifiée ».

Depuis les années 50 du XXe siècle, dans la législation anti-dumping et la pratique judiciaire de chaque pays se forment un règlement, une jurisprudence et un procédé spéciaux visant les produits exportés par des pays d'économie planifiée. Les autres pays tels que les Etats-Unis ont pour autant dressé des normes spéciales pour juger un pays comme pays d'économie planifiée. Par exemple, quand le Ministère du Commerce des Etats-Unis juge un pays comme pays d'économie planifiée, en plus des stipulations du GATT (c'est-à-dire, l'Etat monopolise complètement ou en grande partie le commerce, et c'est l'Etat qui décide le prix des produits), ils prennent en considération encore les facteurs ci-dessous : a) le niveau de change entre le dollar et les monnaies des autres pays, b) le taux de salaires fixé à travers la négociation libre entre le patronat et le syndicat, c) le niveau de liberté accordée aux entreprises étrangères de créer des entreprises à capitaux mixtes et de faire d'autres investissements, d) le niveau de contrôle du gouvernement sur le prix et la production d'une entreprise, e) le niveau de contrôle du gouvernement pour les moyens de production et la décision de l'entreprise.

中国知网 https://www.cnki.net

La Commission européenne ne formule pas, au contraire, ce genre de normes, elle ne fait qu'énumérer concrètement, dans l'article n.519194, les pays qu'elle considère comme ceux d'économie planifiée, y compris la Chine[7]. Cette façon, dans une certaine mesure, manque, par apport aux autres pays, de souplesse et ne peut pas bien refléter le changement de la structure de l'économie dont le commerce est dirigé par l'Etat[8]. En fait, cette division connaît des défauts. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne refuse encore d'accorder le statut d'économie de marché à la Chine, elle pense que la Chine ne peut pas démontrer irréprochablement que les gouvernements de tous les échelons, central ou local, n'interviennent pas du tout dans le fonctionnement des entreprises, et elle estime que la Chine « souffre d'un manque de transparence en matière légale et réglementaire, d'incohérences entre différentes lois, d'une application limitée, incohérente voire arbitraire des lois de la part des autorités, ou encore d'un système judiciaire aux ressources trop limitées »[9]. De même, l'UE met en cause les comptabilités des entreprises chinoises, estimant que « dans certains cas les entreprises n'avaient pas de comptabilités précises et objectives» . Maintenant la Chine a seulement obtenu le label d'économie de marché de la part de peu de pays tels que la Nouvelle-Zélande, du Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Kirghizstan, sans réussir à persuader les Etats-Unis et l'Union européenne.

Dans la réalité économique, il n'y a aucun pays dont l'économie est complètement une économie de marché libre ou une économie planifiée totalement contrôlée par l'Etat. Dans n'importe quel pays, le gouvernement contrôle, plus ou moins, les activités économiques. Il existe des entreprises possédées, gérées ou dominées directement ou indirectement par le gouvernement. Par exemple, aux Etats-Unis qui prétendent être un pays typique d'économie de marché libre, ses produits agricoles, y compris céréales, cotons, tabac, laines, sucre et lait, obtiennent dans une certaine mesure le support et les subventions du gouvernement, leur prix et leur rendement sont influencés par le plan d'achat et la décision de vente

---

[7] Le 16e rapport annuel sur la politique anti-dumping de la Commission, 1998, page 10.
[8] Edwin Vermulsi et Paulwaer: Loi et pratique d'Anti-dumping de l'UE, page 199. Sweet & Maxwell, 1996.
[9] Li Lian : Analyses juridiques des contre-mesures d'anti-dumping prises par la Chine, dans la revue de la Science et la Société de Chine ; 1er édition, 1998.

中国知网 https://www.cnki.net

gouvernementaux[10]. Même si dans des pays soi-disant d'économie planifiée, les entreprises ne sont pas seulement les outils servant au plan d'Etat, elles jouissent, à des degrés divers, du droit de la décision du rendement et du prix selon la demande et l'offre du marché.

2). Le système du pays similaire

D'habitude, quand on porte plainte contre le dumping d'un produit, la première chose qu'on étudie, c'est le prix de ce produit. Comment prouver que ce produit est exporté à bas prix, il faut avoir une comparaison entre les prix de différents pays. Dans ce cas-là, pour le préjudice, la Commission européenne doit fixer le prix normal sur la base du prix des mêmes produits d'un pays d'économie de marché hors de l'UE. Si le prix de ce produit est inférieur au prix normal, ce produit est condamné comme dumping. Le pays qui est choisi comme référence pour la fixation de prix est appelé pays similaire. Dans le deuxième règlement, l'UE stipule aussi trois principes pour choisir un pays similaire[11] : a) il faut choisir un pays similaire d'une façon raisonnable en réfléchissant sur les informations qu'on peut obtenir dans le choix ; b) il faut choisir un pays d'économie de marché comme pays similaire, qui doit aussi accepter les mêmes enquêtes, dans le choix, on ne doit pas négliger la durée de temps ; c) il faut choisir en priorité un pays hors de l'UE comme pays similaire[12].

A travers cette stipulation, la Commission européenne possède le droit absolu de jugement libre quand elle choisit un pays tiers convenable. Cependant, elle a ajouté : aussitôt qu'un pays d'économie de marché est choisi comme pays similaire, le pays accusé de dumping doit être informé tout de suite, et il pourra exprimer ses points de vue en dix jours. On dit de cette nouvelle disposition supplémentaire, qu' elle donne une nouvelle difficulté aux pays accusés : compte tenu de la complexité dans la procédure de comparaison de la fabrication des produits de différents pays, et de la

---

[10] W. Tomek & K. Robinson : Prix des produits agricoles, 1972, p.277.
[11] Van Bael & Bellis, Anti-dumping et les autres lois de protections de l'UE, troisième édition, 1996, p.94.
[12] Au début, l'UE a choisi l'Espagne comme pays similaire dans le préjudice, mais après qu'elle a adhéré à l'UE, maintenant, l'UE a choisi le Japon dans ce genre de cas.

中国知网 https://www.cnki.net

difficulté de l'obtention des informations précises sur les produits concernés. Dix jours étant trop courts, il est impossible pour les pays accusés d'exprimer leurs opinions, surtout ils n'ont pas assez de temps pour faire des enquêtes dans le marché. Au contraire, les secteurs industriels de l'UE ont un temps suffisant pour préparer le procès et choisir le pays tiers d'économie de marché favorable à leurs intérêts comme pays similaire[13]. Pour les pays d'exportation accusés, cette stipulation amoindrit davantage la possibilité de choisir un pays similaire, ce qui fait obtenir à la Commission européenne de plus en plus de droits de jugement libre.

Dans ce qui précède : on a fait une annotation sur l'article 6.1 du GATT[14]—« il faut reconnaître qu'il existe peut-être des difficultés spéciales, à la fin de fixer le prix normal, de fixer le prix comparable pour les produits exportés par un pays, lorsque le pays monopolise complètement le commerce et les prix sont tous décidés par le gouvernement. Dans ce cas, les pays contractants d'importation trouveront sans doute la nécessité de considérer cette possibilité, soit il n'est pas toujours correct de comparer sérieusement le prix d'exportation avec celui à l'intérieur du marché du pays d'export.» Voici ce que la Commission européenne adopte depuis lontemps comme fondement multilatéral en applicant la loi d'anti-dumping spécial contre les pays d'économie planifiée. Cependant, cette annotation du GATT n'admet que le prix d'export des pays d'économie planifiée, et la manière de calculer l'amplititude de l'anti-dumping, soit la comparaison avec leur prix à l'intérieur du marché du pays d'exportation, est peut-être inconvenable. En même temps, il n'y a pas d'autres propositions sur la norme qu'on peut utiliser comme base de fixation du prix normal, et il stipule que cette affaire peut être laissée aux pays contractants pour les résoudre eux-mêmes. Depuis que le GATT est entré en vigueur, pendant plus d'un demi-siècle, on ne discute presque jamais cette méthode de pays similaires inventée par les pays occidentaux. Donc, il paraît que les pays occidentaux développent, en réalité, eux-même cette annotation, ils en tirent partie dans leurs propres lois d'anti-dumping comme fondement théorique de l'élimination de beaucoup de pays de la sphère où le

[13] Edwin Vermulsi et Paulwaer: EC Anti-dumping Law and Practice, page 199. Sweet & Maxwell, 1996.
[14] Paragraphe I de l'Article VI dans l'Annexe du GATT, 1994.

中国知网 https://www.cnki.net

règlement du prix normal s'applique[15]. Et en fait, ils n'ont pas d'amples bases juridiques multilatérales sur la définition unilatérale du pays similaire.

Malgré cette condition d'économie planifiée, la constitution du coût de production et du prix a quelques particularités, elle ne peut pas devenir la raison de l'adoption du système de pays similaire dans la loi d'anti-dumping pour fixer le prix normal d'un produit importé par les pays d'économie planifiée. D'abord, pour des raisons historiques et conjoncturelles, le niveau de développement économique de ces pays d'économie planifiée est inférieur à celui des pays d'économie de marché, il est difficile de trouver un pays d'économie de marché dont le développement économique est au même niveau avec le pays accusé de dumping. Dans le procès d'anti-dumping des Etats-Unis, ce qui joue le rôle le plus important, c'est que le PNB par habitant d'un pays d'économie planifiée doit être au même niveau avec le pays similaire[16]. Mais la Commission européenne ne considère jamais le même niveau de développement économique comme facteur principal du choix d'un pays similaire. Cette conduite à négliger totalement les avantages dont les entreprises chinoises jouissent évidemment, par exemple, dans les domaines de matières premières, de ressources naturelles et de main-d'œuvres, accroît la possibilité qu'un produit exporté par un pays d'économie planifiée est considéré comme dumping, et elle élève l'amplititude de l'imposition du droit de l'anti-dumping. De plus, bien que les produits soient de même genre, il existe encore la différence qualitative. De toute évidence, dans le système du pays similaire, on ne réfléchit pas à l'influence de la différence qualitative sur le prix.

Sur ce point, le niveau salarial, le coût de gestion et le prix de la plupart des matières premières de la Chine sont inférieurs de loin à ceux des pays d'économie de marché, donc, le prix intérieur de la plupart des produits est plus bas que le prix dans le marché international. Dans le procès d'anti-dumping contre les produits exportés par la Chine, la Commission européenne néglige les avantages des prix de revient

---

[15] Article 2.7 du chapitre X : Accord de l'application de l'Article VI du GATT,1994.

[16] Hustock (Anglais) a écrit, Yang Guohua, Meng Qingxin et Peng Min ont traduit : Loi et pratique de l'anti-dumping de l'UE contre la Chine - point de vue d'un avocat européen, publié dans le « Commentaires des droit », cinquième édition, 1999, page 61.

中国知网 https://www.cnki.net

des produits chinois. Par exemple, dans le cas du charbon actif en poudre en 1996, bien que les entreprises chinoises se soient opposées à ce que la Commission européenne ait pris les Etats-Unis pour le pays similaire, qu'elles aient indiqué que cette comparaison était irraisonnable, parce qu'en Chine, le charbon actif en poudre était fabriqué dans de petits ateliers traditionnels, or les Etats-Unis en fabriquent dans de grandes usines modernes, et qu'on n'avait pas le moyen de comparer l'investissement et l'amortissement des deux parties, la Commission européenne a insisté qu'on devait prendre le prix de marché des produits américains pour le prix normal des produits chinois. Dans ce cas, la raison pour laquelle la Commission européenne a considéré les Etats-Unis comme pays similaire, ce n'est pas d'envisager cette affaire en fonction du coût de production, au contraire, c'est de tenir compte de l'ouverture des Etats-Unis, la Commission européenne a indiqué, dans d'autres procès, que le besoin du marché international décidait le prix d'un produit[17].

De toute façon, quand la Commission européenne fait des enquêtes d'anti-dumping, il faut considérer que le besoin du marché international décide le prix d'un produit, et que la condition préalable est la fusion du marché international et du marché intérieur. La Chine n'applique la politique de l'ouverture à l'extérieur que depuis une vingtaine d'années, on ne s'adapte pas complètement à la division internationale du travail et à l'échange international, le prix du marché international ne peut pas pour autant exercer une influence décisive sur le prix intérieur chinois. D'ailleurs, même dans des pays ou des régions développés, à cause de leurs propres particularités, surtout à cause de la différence dans les domaines des ressources et du besoin de marché, il est rare que le prix des produits de différents pays et régions soit le même. La loi de l'anti-dumping stipule aussi qu'il faut fixer le prix normal en fonction de celui de pays d'exportation et de lieu producteur. Alors, il n'est pas bien raisonnable que la Commission européenne ne reconnaisse pas les avantages comparés des produits chinois. Cela signifie non seulement que les consommateurs

[17]L'UE《Communiqué officiel》1984, L66132。

中国知网 https://www.cnki.net

européens sont obligés à renoncer aux profits venant des produits chinois à bas prix, mais aussi que les entreprises chinoises ne peuvent pas bien profiter de leur avantage de prix dans la concurrrence internationale. Cette pratique de l'UE a encore des inconvénients dans quelques cas.

3). Le problème d'« un tarif douanier pour un pays » et de « jugement séparé »

Avant 1990, dans les jugements des cas de dumping des pays d'économie planifiée, l'UE a mis en pratique un jugement sans distinction des entreprises à la fois accusées de dumping et non-accusées. C'est-à-dire, bien que le prix d'exportation de chaque entreprise soit différent, si ces entreprises sont du même pays, et qu'un produit est jugé comme « dumping », l'UE impose le même tarif d'anti-dumping à toutes les entreprises productrices qui exportent ce genre de produits à l'UE. La Commission européenne donne pour raison : la Chine est un pays d'économie planifiée, ses entreprises dépendent du gouvernement. Comme droit anti-dumping, elle ne peut qu'adopter un seul tarif envers tous les produits chinois ; sinon, les entreprises qui sont condamnées pour le haut tarif d'anti-dumping peuvent, avec l'intervention du gouvernement, exporter leurs produits vers l'UE par l'intermédiaire des entreprises obtenant le tarif bas, en fuyant le droit anti-dumping. Cette méthode d'appliquer le tarif unifié à la Chine est fixée dans l'article 5 de la clause 9 du règlement n.384196.

Puis, au fur et à mesure de l'approfondissement de la réforme de l'ouverture de la Chine, de nombreuses entreprises étrangères sont entrées dans le marché chinois. Vu la particularité des entreprises d'investissement étranger, depuis 1990, l'UE a commencé à appliquer limitativement la politique de jugement séparé dans les cas d'anti-dumping chinois. En décembre 1992, l'UE a établi un programme du jugement séparé. Dès lors, dans presque neuf cas d'anti-dumping, l'UE a donné le traitement du jugement séparé à des entreprises chinoises, par exemple, le cas des télévisions en couleurs en juillet 1991, le cas des logiciels d'ordinateur en octobre

中国知网 https://www.cnki.net

1993, etc. Mais ces procès ont une particularité commune, c'est que l'UE n'a donné traitement du jugement séparé qu'à des entreprises à capitaux mixtes, mais refusé la demande des entreprises d'Etat.

Dans le cas des télévisions en couleur en juillet 1991, elle n'a donné le traitement de jugement et de calcul du tarif d'anti-dumping séparés aux deux entreprises à capitaux sino-japonais, tout en refusant la demande de la Société d'import-export électronique de Chine et celle de la Société industrielle de la Grande Muraille de Chine qui sont des entreprises d'Etat. La Commission européenne a pensé que ces deux entreprises à capitaux sino-japonais connaissaient l'indépendance selon les trois raisons ci-dessous : premièrement, ces deux entreprises ont importé des pièces sans subir les restrictions de la Chambre de commerce de l'exportation des produits audio-viduels de Chine ; deuxièmement, elles ont exporté les produits sans aucune restriction venant de la Chine ; troisièmement, ces entreprises pouvaient envoyer des mandats à l'étranger, cela prouvait qu'elles avaient pour but l'obtention du plus grand profit et qu'elles jouissaient d'une grande indépendance, donc, elles pouvaient obtenir le jugement séparé.

Pour les entreprises qui ont été refusées, la Commission européenne a expliqué aussi : premièrement, bien que ces entreprises pouvaient dresser une facture aux marchands, en réalité, elles ne pouvaient pas décider eux-mêmes le prix d'exportation et d'autres conditions de commerce, donc, leur indépendance était limitée ; deuxièmement, ces entreprises étaient des membres de la Chambre de commerce de l'exportation des produits audio-viduels de Chine, cette Chambre a déjà avoué qu'elle appliquait un sérieux contrôle à l'exportation des télévisions en couleur de ses membres ; troisièmement, seulement les entreprises à capitaux mixtes pouvaient exporter indépendamment les produits, les autres entreprises d'exportation devaient être les membres de la Chambre ; quatrièmement, si l'on imposait les différentes taxes d'anti-dumping aux entreprises contrôlées par la Chambre, les entreprises dont la taxe d'anti-dumping imposée était le plus bas deviendraient, pour toute l'UE, la voie du dumping de produits des autres entreprises accusées ;

中国知网 https://www.cnki.net

cinquièmement, dans le procès d'anti-dumping, ces entreprises accusées ont choisi tous la Chambre et le représentant légal comme procureur, dans n'importe quel procès, les plaidoyers que ce procureur a faits étaient tout à fait les mêmes sans aucune différence. Parmi toutes ces explications, la quatrième est la vraie raison de la Commission européenne à refuser de calculer respectivement l'amplititude de dumping à de différentes entreprises d'exportation chinoises, soit éviter la fuite du droit anti-dumping de grande envergure des entreprises chinoises. De toute évidence, la Commission européenne a mis le système économique de la Chine dans la sphère du système planifié, elle n'a pas reconnu que les entreprises chinoises étaient indépendantes et concurentielles les unes par rapport aux autres non seulement dans la loi mais aussi dans la réalité. De plus, il faut souligner que les importateurs doivent prendre la responsabilité de recueillir et d'avancer les preuves pour persuader les secteurs européens concernés.

Enfin, en juillet 1996, au sein de l'UE, on a établi une série de normes sur la définition du jugement séparé : a) la plupart des actions de l'entreprise n'appartiennent pas à l'Etat, il n'y a pas de fonctionnaires gouvernementaux dans l'organisme gestionnaire de l'entreprise; b) le terrain que l'entreprise occupe est acheté ou loué en fonction de la condition commerciale ; c) l'entreprise est maître d'employer et de renvoyer les employés, de fixer la politique salariale ; d)l'entreprise jouit du droit autonome de choisir et contrôler la production et l'offre de matières premières ; e) les contrats garantissent à l'entreprise l'utilisation des installations publiques telles que l'eau, le gaz et l'électricité ; f) l'entreprise peut envoyer son profit à l'étranger ; g) l'entreprise possède le droit autonome de décider le prix d'exportation ; h) l'entreprise exerce la gestion autonome, la vente intérieure ou extérieure ne subit aucune limite[18]. N'importe quelle entreprise, à condition qu'elle corresponde à ces normes ci-dessus, peut jouir du traitement de jugemenet séparé. De plus, l'UE a considéré les chambres de commerce comme outils du contrôle du gouvernement envers les entreprises et le système de propriété de

[18] « Temps financiaire », 1 octobre 1996, p.5

中国知网 https://www.cnki.net

l'entreprise, et aussi comme norme prioritaire de son jugement de l'indépendance d'une entreprise. Donc, ces normes éliminent la possibilité que les entreprises d'Etat obtiennent le jugement séparé. En réalité, l'UE ne donne ce traitement limité qu'à des entreprises à capitaux mixtes et à capitaux étrangers, et jamais aux entreprises d'Etat qui au contraire, se charge du droit anti-dumping au plus haut. Ces normes ne correspondent pas au statu quo de la Chine, elles confondent l'entreprise d'Etat et l'entreprise dans laquelle le gouvernement d'Etat intervient dans la gestion. Après la réforme de plusieures années, en Chine, l'Etat et les gouvernements locaux sont loin de se mêler au fonctionnement de l'entreprise. Et les entreprises fonctionnent sous la « main » du marché et sont supervisées par les lois. En même temps, la Loi de l'entreprise de Chine stipule clairement que les fonctionnaires gouvernementaux sont interdis d'occuper n'importe quel poste dans l'entreprise, si les fonctionnaires prennent un poste dans l'entreprise, c'est une action illégale. Donc, des entreprises d'exportation chinoises pensent que ces huits conditions fixées par l'UE sont loin de la réalité chinoise, elles ont le sentiment que l'UE traite de façon discriminatoire la propriété publique, mais encourage la propriété privée.

4). Le problème du droit anti-dumping

Au début, l'UE a fixé le droit anti-dumping en fonction de la norme de « l'imposition de la taxe selon le principe d'allégement », soit le droit anti-dumping ne doit pas dépasser l'amplititude du dumping, afin d'éliminer l'atteinte du dumping à l'industrie intérieure. En pratique, selon la stipulation, on doit comparer d'abord l'amplititude du dumping et celle de l'atteinte, puis choisit l'amplititude plus petite comme le montant de l'imposition du droit de dumping ou de l'engagement de prix, afin d'amoindrir les pertes des entreprises accusées, sans causer leur faillite.

Cependant, depuis 1991, dans les jugements des cas d'anti-dumping de l'UE à la Chine, 80% des amplititudes de l'atteinte fixées par la Commission européenne étaient supérieures à celles du dumping connexes, et la plupart la dépassaient même de 40 à 60%, par exemple, dans le procès des pantoufles en 1993, les amplititudes de

中国知网 https://www.cnki.net

l'atteinte de deux genres de pantoufles jugées par la Commission européenne étaient élevées même jusqu'à 255.7% et 154.9%. Au cas où l'amplititude de l'atteinte est élevée, la Commission européenne croit que la norme d'autrefois ne peut plus bien protéger l'industrie européenne, donc, elle impose maintenant le droit anti-dumping dont le tarif est très haut pour les produits chinois, comme ça, la norme de « l'imposition de la taxe selon le principe d'allégement » n'existe que de nom, ce qui reflète aussi l'intention punitive de l'UE de renforcer le droit anti-dumping.

Dès lors, l'UE a commencé à percevoir de plus le droit d'anti-absorption. La loi d'anti-dumping de l'UE stipule qu'à partir de l'année 1988, il faut que les importateurs payent d'abord le droit anti-dumping, afin d'obliger les importateurs à charger les consommateurs de ce droit dans le prix de vente de ces produits, ce qui affaiblit donc la compétitivité des produits sur le marché du pays d'importation. Si les exportateurs se chargent totalement ou en partie du droit anti-dumping pour les importateurs, l'UE perçoit alors aux importateurs européens le droit d'anti-absorption dont le montant est équivalent à celui du droit anti-dumping que les marchands d'exportation assument.

Par exemple, en 1991, la Commission européenne s'est référée pour la première fois à cette stipulation ci-dessus pour faire une enquête d'anti-absorption à trois cas d'anti-dumping, dont deux ont porté sur la Chine, ce sont le cas de sacs plastiques et celui de silicium. En juin 1992, en face de l'exportation de silicium chinois en UE, la Commission européenne a perçu le droit d' anti-absorption dont le montant était équivalent à celui du droit anti-dumping, dès lors, le droit anti-dumping de silicium exporté en UE par la Chine s'est multiplié par deux fois. Dans ce genre de procès, la perception du droit d'anti-absorption n'a pas bien pris en considération s'il existait vraiment le dumping ou l'atteinte, elle a abouti à l'augmentation du prix de revient des produits d'importation, et obligé les importateurs et les consommateurs européens à abandonner, à cause du prix élevé, ces marchandises pour réaliser le but de la protection de l'industrie intérieure.

中国知网 https://www.cnki.net

L'appendice-1 : Le nombre des procès d'anti-dumping de certains pays étrangers contre les produits chinois (jusqu'en janvier 2004)

	Nombres totaux des cas d'anti-dumping			
Pays	1980-1989	1990-2000	2001-01/2004	Total
UE	26	63	19	108
Etats-Unis	17	61	27	105
Australie	7	25	10	42
Inde	0	35	59	94
Mexique	0	26	13	39
Argentine	0	28	13	41

中国知网 https://www.cnki.net

Chapitre II Analyse des enquêtes d'anti-dumping contre la Chine réalisées par l'UE et des raisons de l'anti-dumping

Depuis 1979 où la Commission européenne a établi le dossier du dumping de saccharine produite par la Chine jusqu'au début de 2004, la Commission européenne a fait presque cent enquêtes d'anti-dumping sur la Chine, dont le montant commercial atteignait 3,5 milliards d'écus (unité monnétaire européenne) qui occupaient 1,2% du montant total du commerce sino-européen, et parmi lesquelles, 17 cas attendent le jugement, 15 n'ont pas été imposés à cause de l'annulation de procès par la partie plaignante, ou de l'opposition des pays membres, mais dans 58 cas, les produits chinois ont été imposés dès le jugement de première instance sans aucun espoir d'appel, qui occupaient 64% du nombre total de procès. Selon des statistiques précise, parmi ces cas, 44 cas touchent des produits chimiques et minéraux, 24 des produits mécaniques et électriques, et 20 des produits industriels légers. Sous l'angle du nombre total des procès d'anti-dumping contre la Chine, l'UE occupe la première place[19].

Depuis le 1er juillet 1998 où l'UE a appliqué la nouvelle loi d'anti-dumping, elle a déjà établi les dossiers et fait les enquêtes à quinze sortes de produits de grande quantité chinois : phosphore blanc, étui à disques, tube de fer-blanc, tôle d'acier forte et moyenne, lame d'aluminium, kinescope de télévisions en couleurs, brosse à cheveux, glycérine, balance électrique, coke, acier au molybdène, granit, oxyde de zinc, tube fluorescent et ammoniac phénolique. Dans ces nouveaux cas, la Commission européenne a commencé à examiner si les entreprises qui se plaignaient correspondaient aux cinq critères de l'économie de marché. Dans les cas du phosphore blanc et des étui à disques en 1999, trois entreprises chinoises ont réussi à obtenir le statut d'économie de marché à travers la vérification stricte. En mars et

[19]Chambre d'import-export des Minéraux et des Produits chimiques : 《Comment parer à l'anti-dumping étranger》, Edition du Commerce économique extérieur de Chine, septembre, 2000, page 591-595.

中国知网 https://www.cnki.net

avril 2001, dans les procès d'anti-dumping d' acier au molybdène et de granit chinois, la Commission européenne a adjugé enfin que la Société de Nouvelles ressources de Nankin dans le cas d'anti-dumping d' acier au molybdène, la Société de pierre Wanli de Xia men et la Société à responsabilité limitée de produits de pierres Xiexing de Huian dans le cas de granit ont atteint le critère de « l'économie de marché ». Dans le jugement suivant, la Commission européenne pouvait se référer au coût de production réel et le prix de vente intérieur de ces entreprises pour calculer « l'amplititude de dumping ». Les entreprises chinoises accusées de dumping ont obtenu de si grandes réussites, c'est non seulement le résultat de la perfection successive du système d'économie de marché de la Chine, mais aussi d'origine de la coopération de concert, la riposte ferme et la réplique inflexible de la chambre de commerce, des avocats et des entreprises concernées.

Au fur et à mesure de l'approfondissement sans cesse de la réforme du système économique de la Chine, les entreprises chinoises se sont déjà mises en marche dans la voie de gestion autonome et d'être responsable de ses profits et de ses pertes. Le gouvernement n'intervient plus dans les décisions de gestion concrètes et la fixation des prix. Alors, en examinant le statut d' économie de marché des entreprises chinoises, la Commission européenne doit envisager sérieusement cette réalité, faire l'enquête par esprit réaliste et changer sa pratique d'auparavant, un peu subjective et discriminatoire .

1. Les cas typiques de l'enquête d'anti-dumping de l'UE envers les produits chinois.

1). Le cas du magnésium caustique léger

1-1. La présentation du cas

En octobre 1991, la Commission européenne a ouvert l'enquête d'anti-dumping contre l'importation de magnésium caustique léger produits en Chine qui était suspect de dumping, et informé les représentants de chaque partie de remplir le questionnaire

中国知网 https://www.cnki.net

pour faire connaître leur position. Les cinq sociétés de commerce extérieur chinois impliquées dans le procès et les marchands d'importation accusés ont fini les questionnaires dans le délai prescrit l'un après l'autre.

La comparaison entre les données fournies par les questionnaires et les chiffres offerts par le Bureau de statistique européen montrent que la quantité du magnésium caustique léger exporté par les cinq sociétés de commerce extérieur chinois en UE occupait 55% du nombre total de l'exportation chinoise à l'UE. Après la vérification, la Commission européenne a trouvé qu'il était nécessaire de faire une enquête plus poussée selon les plaintes des marchands producteurs européens pour déterminer si elle devait confirmer la première décision de dumping et d'atteinte. Après l'enquête de dumping et d'atteinte dans la première décision, la Commission européenne croyait que la Chine avait écoulé du magnésium caustique léger à prix plus bas que le prix normal sur le marché européen. Comme les marchands d'exportation chinois ont réduit le prix d'exportation dans de fortes proportions, leur quote-part sur le marché européen s'accroissait en flèche, et les mêmes industries de l'UE subissaient des pertes graves. Donc, la Commission européenne a fini l'enquête par décider de percevoir le droit anti-dumping de 34 écus (unité monétaire européenne) par tonne de magnésium caustique léger chinois.

Après le premier jugement de la Commission européenne, les marchands d'exportation de ces cinq entreprises chinoises et des commerçants d'importation indépendants ont demandé au département concerné de tenir une conférence contradictoire, d'autres marchands d'importation, usagers et le gouvernement chinois ont adressé aussi les dossiers de réplique écrits. la Commission européenne a exprimé que la partie accusée pouvait poser de nouvelles propositions dans le délai prescrit, la Commission européenne allait vérifier minutieusement leurs propositions orales et écrites, si elles étaient raisonnables, elle allait modifier sa décision. Dans la phase de l'enquête du jugement final, les marchands d'exportation chinois, les marchands d'importation européens et les usagers ont exposé respectivement leurs griefs sur le choix du pays similaire, le prix régulier, les produits identiques, le rajustement des projets, l'amplitude de dumping et l'intérêt de la Communauté européenne. Celle-ci

中国知网 https://www.cnki.net

a accepté une partie de propositions et fait des ajustements en conséquence. Et dans le jugement final, elle a abaissé le droit anti-dumping du magnésium caustique léger jusqu'à 24 écus par tonne, ce qui a été reconnu par la Commission et mis en vigueur en juin 1993.

1-2. La décision du dumping

Pour le choix du pays similaire, la partie plaignante a proposé de prendre l'Autriche pour pays similaire, mais les exportateurs chinois s'y sont opposés. En réfléchissant sur le niveau du développement économique, le degré de la difficulté et de la facilité de l'obtention des matières premières, l'état de la concurrence et la représentativité du marché intimement liée à la quantité d'exportation, la Commission européenne a décidé de refixer le prix normal en fonction de la situation de la production de magnésium caustique fort de la Turquie. Après le premier jugement, des marchands d'exportation chinois se sont opposés à prendre la Turquie pour le pays similaire en se prononçant pour choisir la Tchécoslovaquie comme pays similaire. Cependant la Commission européenne pensait que la Tchécoslovaquie n'était pas le pays d'économie planifiée au cours de l'enquête, elle n'a pas soutenu leur proposition enfin.

Dans la fixation du prix normal, la proposition, faite par les marchands d'exportation chinois sur les minerais de magnésium en Chine, qui possédaient une haute qualité et que le coût de criblage et de purification était inférieur à celui de la Turquie, a été acceptée par la Commission européenne, mais celle que les puits de mines et les fours à forger chinois se trouvaient à l'approche de ceux de la Turquie a été refusée. De plus, la partie chinoise a demandé d'abaisser de 10% le prix du forgeage en prétendant que les entreprises chinoises ont utilisé les fours à ventilation simples et la technique de forgeage de coke à bas coût, mais enfin, la Commission européenne n'a consenti qu'un ajustement de 3%.

Sur l'amplititude du dumping, ces marchands d'exportation ont proclamé qu'ils géraient les entreprises de façon autonome et qu'il ne fallait pas pratiquer l'amplititude unique de dumping, cependant la Commission européenne insistait que ces entreprises parvenaient au système de l'économie d'Etat, mais pas aux entreprises

中国知网 https://www.cnki.net

à capitaux mixtes, et qu'il n'y existait pas de dépendance. Pensant que les entreprises chinoises n'avaient pas pu fournir de preuves suffisantes de leur gestion autonome et de leur définition de prix indépendante, la Commission européenne a établi l'amplitude de dumping unifiée.

L'évaluation de l'atteinte : selon les dossiers statistiques européens, la quantité d'importation de magnésium caustique léger chinois était de 7,2 mille tonnes, au cours de l'enquête, elle atteignait 12 mille tonnes. La Chine est devenue le plus grand pays d'exportation de magnésium caustique léger en UE. La quantité totale de consommation de magnésium caustique léger de l'UE était de 341 mille tonnes en 1988, et de 368 mille tonnes au cours de l'enquête. Ainsi, la quote-part du magnésium caustique léger chinois sur le marché de l'UE s'élevait de 21% en 1988 à 32% pendant l'enquête. Et en même temps, la Chine a abaissé son prix de 21%, cela prouvait que chaque transaction faite par la Chine avait été conclue à prix inférieur au niveau des prix pratiqués par les producteurs de l'UE. Jusqu'au commencement de l'enquête, les marchands d'exportation chinois réduisaient 37,7% des prix, calculé sur la base des prix de vente de producteurs européens. Au cours de l'enquête, la quantité de production de magnésium caustique léger de l'UE n'était que 92% de celle de 1988, le taux d'utilisation des équippements baissait de 77% de 1988 jusqu'à 67%, en même temps, les chiffres de vente des producteurs européens sur le marché de l'UE diminuait de 9%, le prix en moyenne diminuait de 13%, et le niveau d'emploi baissait de 13%.

Selon les chiffres ci-dessus, la Commission européenne était convaincue que la production, le taux d'utilisation des équipements, les chiffres de vente, la quote-part sur le marché et le taux de profit des producteurs européens diminuaient beaucoup après le dumping des produits chinois, et que leur industrie de magnésium subissait vraiment des pertes substantielles.

1-3. L'analyse du rapport de cause à effet

La relation entre l'atteinte et les produits d'importation : En comparant la quantité de magnésium caustique léger importé de la Chine et la tendance de la fluctuation des prix avec la situation de ventes et le changement de quote-part de

中国知网 https://www.cnki.net

marché des industries de l'UE, la Commission européenne trouvait que la détérioration de l'industrie européenne se passait en même temps avec l'augmentation considérable des produits de magnésium caustique léger importés de la Chine. Elle pensait alors que les marchands d'exportation chinois obtenaient de gros profits dans les pertes considérables de l'industrie de l'UE.

La partie chinoise a expliqué qu'il était impossible que les entreprises européennes produisant des produits de haute qualité de magnésium caustique léger dont la teneur en oxyde de magnésium était de plus de 91%, subissent de grosses pertes, puisque ces entreprises augmentaient encore leur quantité de production, de vente et le taux d'utilisation des équippements et que les entreprises chinoises n'exportaient jamais ce genre de magnésium caustique léger en UE. Cependant la Commission européenne a nié l'existence de cette situation au cours de l'enquête, en affirmant qu'au point de vue du marché international, les produits identiques comprenaient toutes les échelles de produits et qu'il était subjectif et arbitraire d'évaluer échelle par échelle les atteintes portées par les produits de dumping. Aussi les marchands d'exportation chinois et des usagers ont-ils expliqué que les usages et les structures chimiques de produits chinois étaient différents de ceux de l'UE, et les dommages que l'industrie de magnésium de l'UE essuyait résultaient de leur propre contradiction de production. Mais dans le jugement final, la Commission ne l'a pas accepté et répondu alors par la négative aux entreprises chinoises concernées.

En réalité, il est impossible que les producteurs de l'UE tirent vraiment profit des mesures d'anti-dumping contre les marchands d'exportation chinois, parce que les marchands d'approvisionnement d'autres pays ne sont pas encore frappés par l'anti-dumping à l'UE. D'autre part, la perception du droit anti-dumping peut élever le coût d'utilisation des usagers européens, et pour l'UE, elle ne peut pas empêcher totalement la pénétration de ces produits dans son marché.

中国知网 https://www.cnki.net

2). Le cas du phosphore blanc[20]

L'UE a établi officiellement le dossier sur le phosphore blanc exporté par la Chine le 15 janvier 1999. Grâce aux efforts positifs de la chambre de commerce et des entreprises concernées, le travail contradictoire s'est engagé tout de suite. En fonction des dossiers déposés par les entreprises chinoises, le 1er à 10 mars 1999, l'UE a fait sur place une vérification du statut d'économie de marché de cinq entreprises productrices de phosphore blanc chinoises. La Société anonyme de construction et d'industrie chimique de Malong de Yun nan en était une. Le 19 avril 1999, l'UE a reconnu officiellement son statut d'économie de marché. C'est la première fois qu'une entreprise chinoise a gagné le statut d'économie de marché dans le procès d'anti-dumping de l'UE, et c'est, pour la Chine, une grande percée dans le travail de défense contre les mesures d'anti-dumping.

L'obtention du statut d'économie de marché de la Société anonyme de construction et d'industrie chimique de Malong de Yun nan a pour raisons principales : c'est une société anonyme, 70% de ses actions sont investies et maîtrisées par le Bureau national d'investissement du district de Malong, 30% des actions se composent des actions de corporations et des actions de personnes juridiques. La fonction du Bureau national d'investissement n'est que de gérer les biens et d'assurer la valeur et la plus-value des actifs sans intervenir directement dans l'exploitation et la gestion de l'entreprise. Il n'y a pas de fonctionnaires du Bureau national d'investissement parmi les gestionnaires de la société. Toutes les activités et les décisions sont faites par le conseil d'administration. D'ailleurs, la gestion financière est conforme aux normes de l'UE, elle peut fournir les formulaires financiers, des rapports, et des dossiers explicatifs correspondant aux coutumes internationales, et peut témoigner qu'il n'existe pas de conduites violant l'économie de marché dans l'amortissement d'actifs et l'achat des matières premières. Après avoir étudié les dossiers supplémentaires déposés par les entreprises chinoises accusées, la

[20] Se référer aux dossiers de la Chambre de commerce d'import-export de l'industrie chimique et des minerais de Chine.

中国知网 https://www.cnki.net

Commission européenne a pris cette entreprise de Malong comme objectif de son enquête. Début juin, la Commission européenne a fait la vérification des coût de la Société anonyme de construction et d'industrie chimique de Malong du Yun nan.

En même temps, à travers des enquêtes minutieuses sur le marché global du phosphore blanc, la partie chinoise trouvait que la production de phosphore blanc de l'UE essuyait le contrôle strict de la législation de la protection de l'environnement, l'envergure de la production diminuait successivement en UE, et sur le territoire métropolitain de l'UE, il n'existait pas de matières premières pour produire le phosphore blanc, tout ce qui accroissait imperceptiblement son coût de production. Des problèmes apparaissaient dans la composition du coût de production de la partie plaignante de l'UE, et celle-ci avait démandé à la Société d'audit de McKinsey de régler leur structure du coût il y a deux ans. La partie plaignante de l'UE, sous prétexe du dumping du phosphore blanc chinois, voulait en réalité contrôler les voies de fourniture de phosphore blanc. Si l'UE imposait le droit anti-dumping sur le phosphore blanc importé de la Chine, la compétitivité des entreprises européennes qui fabriquaient des produits en phosphore blanc serait attaquée directement, donc, il n'y avait pas de rapport de cause à effet entre les atteintes subies par l'industrie de phosphore blanc de l'UE et le dumping des produits chinois. Et déposer des plaintes contre le phosphore blanc chinois exercerait une influence négative sur ce genre d'entreprises européennes, ce qui ne se conformait pas aussi aux intérêts de l'UE. Ce point de vue de la partie chinoise a été accepté par les fonctionnaires de l'UE à la fin. En février de l'année suivante, la partie plaignante de l'UE a retiré officiellement l'accusation sous la pression des circonstances ; le 14 mars, la Commission européenne a proclamé qu'elle allait terminer les enquêtes intéressées. Les entreprises chinoises ont gagné le procès sans payer le droit anti-dumping.

Ce cas a une signification profonde et durable pour la Chine, dans laquelle la Chine a obtenu pour la première fois le traitement d'économie de marché dans les procès d'anti-dumping intentés par l'UE contre la Chine. Dans l'établissement et la vérification du statut d'économie de marché des entreprises chinoises, la Commission européenne a appliqué « une procédure » et « deux principes » : « une procédure »

中国知网 https://www.cnki.net

signifie le jugement préalable de qualité, la Commission européenne a fait un tri selon les formulaires de demande soumis par les entreprises chinoises ; « deux principes » signifient deux principes de sélection, c'est-à-dire la forme juridique, les formulaires financiers et les rapports d'apurement des comptes de la société. Mais après, pour les entreprises qui avaient gagné en premier jugement, la Commission européenne nie de toute façon leur statut d'économie de marché, surtout les sociétés d'Etat, les sociétés d'investissement par l'Etat et les sociétés holding d'Etat rencontreront encore des obstacles d'une telle sorte.

2. Les raisons de l'anti-dumping de grande envergure exercé par l'UE envers la Chine

1). Le protectionnisme au sein de l'UE regagne le terrain perdu

L'anti-dumping est une arme juridique puissante permise par le GATT pour protéger l'industrie intérieure frappée par l'importation des produits étrangers. Avec l'établissement de l'OMC (Organisation du commerce mondial), chaque pays contractant réduit davantage le droit douanier. Selon l'exigence de l'abaissement du droit douanier, les parties signataires doivent abaisser mutuellement le droit douanier, aucune partie ne peut l'élever à sa guise, il devient impossible de protéger l'industrie intérieure par la barrière douanière. D'habitude, les mesures d'anti-dumping que chaque pays prend sont unilatérales, les pays d'importation possèdent le pouvoir de décision libre, le droit anti-dumping est normalement plus élevé que le droit douanier d'importation. Donc, de plus en plus de pays appliquent le droit anti-dumping comme soupage de sécurité à la protection de l'industrie intérieure, ou comme moyen du rejet de la crise financière sur d'autres pays.

Une autre cause importante, c'est que ces dernières années, dans des pays développés, l'économie se développe lentement, ce qui les incite à profiter des mesures d'anti-dumping pour contrôler l'importation et équilibrer les dépenses et les revenus intérieurs, c'est aussi l'époque où le protectionnisme devient monnaie

中国知网 https://www.cnki.net

courante[21]. Selon des sources, après être entrés dans les années 90 du XXe siècle, au sein de l'UE, des industries de haut technique entrent difficilement en concurrence avec celles des Etats-Unis, les industries traditionnelles confrontent encore le défi venant de nouveaux pays industralisés et des pays en voie de développement. En 1993, l'établissement de marché commun renforçait plus les relations commerciales au sein de l'UE et l'hostilité à l'égard des produits étrangers.

Tout au contraire, après la réforme et l'ouverture de la Chine, le commerce extérieur de la Chine connaît un grand essor, des produits, surtout des produits à forte intensité de main-d'œuvre, possèdent une forte compétitivité sur le marché international. En UE, la politique du haut salaire rend son coût de main-d'œuvre supérieur à celui de la Chine, ses produits se trouvent dans la situation défavorable par rapport aux produits chinois qui sont moins chers et de bonnes qualités. Alors, l'UE commence à accuser les produits chinois de lui faire le dumping, afin d'empêcher l'importation des produits chinois à l'UE et de protéger ses propres industries.

2). L'environnement commercial lié à l'UE a des changements.

Ces dernières années, une série de changements surgissaient dans les pays européens, ce qui obligeait l'UE à faire de nouvelles dispositions sur la structure de l'économie extérieure. Auparavant, le Japon et la RC (République de Corée) étaient toujours les cibles de l'anti-dumping de l'UE, mais ces dernières années, ces deux pays transfèrent soit l'investissement et la production envers les pays en voie de développement, soit l'organisation de l'assemblage des produits au sein de l'UE, afin d'éviter le fer de lance de l'anti-dumping de l'UE. Ils sont aussi des membres de l'OMC, ils peuvent résoudre les litiges commerciaux par la négociation, les procès d'anti-dumping intentés par l'UE contre eux diminuent évidemment. D'autre part, après l'application du traité sur l'établissement de la vaste zone du commerce libre européenne, les pays européens ne peuvent plus exécuter la sanction économique les

[21] 《Etudes sur les problèmes juridiques internationaux》, Edition de l'Université de la politique et de la loi de Chine, janvier 1999, page 47.

中国知网 https://www.cnki.net

uns aux autres. Ainsi, au fur et à mesure que le nombre des pays contre lesquels l'UE peut mettre en application les mesures d'anti-dumping diminue de plus en plus, l'UE lance ensuite le fer d'anti-dumping contre la Chine dont les exportations augmentent rapidement.

3). La Chine exporte à tout va, ce qui facilite les sanctions

Premièrement, la Chine est à la fois un pays en voie de développement et un pays qui manque de devises étrangères. Avec le développement économique, le pays a besion, chaque année, de devises étrangères en grande quantité pour acheter les techniques, les équipements étrangers modernes. Mais au contraire des pays occidentaux, la Chine n'est pas liée étroitement au marché financier international, les capitaux circulent lentement, les transferts de devises se déroulent toujours avec des entraves. Pour répondre au besoin des devises étrangères, le commerce d'exportation assume une tâche importante et lourde, c'est-à-dire la création des sources de revenus en devises. Pour accomplir les tâches d'exportation et accroître les profits d'exportation, les entreprises et les gouvernements locaux cherchent par tous les moyens à accroître l'exportation sans bien régler les rapports entre la structure commerciale et la structure industrielle. Ils font un rabais sans délibérations, puis exportent les produits à prix baissé pour atteindre l'objectif, de la création des sources de revenus en devises à travers l'augmentation de la quantité de l'exportation, qui conduit à la baisse encore une fois du prix d'exportation, ainsi se forme un cercle vicieux. De plus, tout en estimant les exploits de l'entreprise et accordant le droit d'exploitation du commerce extérieur, la Chine ne vérifie que l'envergure d'exportation de l'entreprise sans attacher de l'importance à la rentabilité de l'exportation, des entreprises exportent pour autant les produits à bas prix afin d'assurer la quantité d'exportation.

Deuxièmement, il manque des mesures complètes pour la réforme du système du commerce extérieur. Après l'année 1988, avec la décentralisation du pouvoir

中国知网 https://www.cnki.net

d'exploitation du commerce extérieur, les sociétés qui se chargent des affaires du commerce extérieur augmentent brutalement. Comme gouvernement, il existe des lacunes dans la gestion des permis d'exportation, des entreprises qui ne remplissent pas les conditions de l'exportation sautent sur l'occasion pour se joindre aux rangs des entreprises exportatrices, ce qui permet à leurs produits à bas prix et de qualité médiocre d'obtenir le permis d'entrée sur le marché international. Au cours de la vérification et de la ratification des projets de l'introduction des investissements étrangers, on néglige la direction rationnelle des investissements en introduisant en Chine des projets de production qui provoquaient l'anti-dumping ou sont accusés de dumping en même temps. D'autre part, l'Etat manque de mesures efficaces en macro-gestion envers les entreprises d'exportation, et de la meilleure coordination entre le marché d'exportation et le prix. Si le coût d'exportation d'une marchandise est bas et si le profit est respectable, de nombreuses entreprises se mettent tout de suite à l'œuvre sans faire les préparatifs nécessaires, et vendent ensuite à qui mieux mieux ce genre de produits à bas prix. Récemmment, en Chine, ce sont les chambres de commerce d'import-export qui coordonnent les prix des marchandises exportées et fixent le prix plancher. Mais comme il manque des moyens coercitifs de l'enraiement des actes violant les stipulations, ce travail des chambres de commerce devient quelque chose de purement formel. De plus, la qualité des entreprises d'exportation est inférieure : certaines se ruent sur les marchandises à haut prix et les exportent à bas prix, certaines font l'exportation à prix anormal, et d'autres font en aveugle l'exportation à bas prix sans faire une enquête sur le marché au préalable. Ces phénomènes désordonnés nuisent gravement aux images des entreprises chinoises sur le marché international et provoquent l'augmentation rapide des cas d'anti-dumping contre la Chine.

Troisièmement, l'exportation de la Chine s'accroît trop vite, les marchés d'exportation se centralisent excessivement, et leur prix bas portent la menace à des entreprises européennes. Selon les statistiques de la douane chinoise, en 1991, le montant total de l'exportation chinoise en UE était de 6,74 milliards de dollars, celui des importations chinoises de l'UE était de 8,4 milliards de dollars ; en 2004, la

中国知网 https://www.cnki.net

somme globale du commerce bilatéral sino-européen a atteint déjà 177,28 milliards de dollars. Et pourtant l'accroissement rapide de l'exportation chinoise envers l'UE profite dans une grande mesure de la supériorité de prix, qui est le point crucial de l'anti-dumping. Quand l'exportation des produits chinois en UE s'accroît plus vite que la vitesse de l'augmentation de la consommation européenne, surtout surpasse la vitesse de l'accroissement normale de l'exportation des autres pays en UE, elle n'entraîne que deux conséquences, soit évincer des produits importés par les autres pays en UE, soit menacer des produits européens.

En face de l'importation des produits chinois bon marché, aussitôt que les entreprises européennes sentent la menace, elles cherchent certainement la solution de se débarrasser. L'anti-dumping devient pour tant la mesure protectionniste la plus favorable et la plus efficace.

4). Les entreprises accusées ne prennent pas de mesures efficaces contre les procès

En fonction des statistiques de la situation des ripostes des entreprises chinoises aux procès d'anti-dumping intentés par les pays étrangers, seulement une minorité ont fait la riposte à l'accusation, la plupart des entreprises chinoises ont choisi le silence sans y riposter. En conséquence, l'amplititude d'anti-dumping décidée par l'UE était tellement supérieure au niveau réel, ça causait des pertes considérables aux entreprises chinoises, qui étaient obligées d'abandonner le marché étranger. Et dans la communauté internationale se forme l'image de faiblesse et d'incompétence des entreprises chinoises. Voilà les exemples : en 1995, l'UE a établi un dossier pour enquêter les chaussures exportées par la Chine, presque deux mille entreprises chinoises étaient prises dans ce tourbillon, la somme d'exportation atteignait 0,5 millards de dollars, qui étaient 88% du montant total de l'exportation des chaussures chinoises en UE. Pour ce procès d'anti-dumping exceptionnel, bien que le Ministère du Commerce de la Chine, la Chambre de commerce d'import-export des produits industriels légers et l'Association des entreprises d'investissement étranger ont fait

中国知网 https://www.cnki.net

des démarches, parmi une centaine d'entreprises chinoises relatives à la production ou à l'exportation des chaussures, il n'y avait que 43 entreprises qui ont participé à la défense.

Les raisons au fait que la Chine ne réponde pas positivement aux procès d'anti-dumping sont diverses. D'abord, les entreprises manquent de la conscience de se protéger et de riposter à l'anti-dumping. Elles ne connaissent pas foncièrement la nocivité de l'anti-dumping. Avant d'essuyer l'accusation d'anti-dumping, les entreprises chinoises ne prennent pas de mesures positives pour éviter l'établissement des dossiers et les enquêtes ; après les enquêtes, elles ne savent ni coopérer activement avec la partie plaignante ni répondre aux questionnaires des pays d'importations, et laissent passer la meilleure occasion de la réplique. Puis, pour répondre aux procès exige du temps et de l'effort, les entreprises préfèrent renoncer à l'exportation des produits concernés plutôt que de répondre à l'accusation. Le divorce entre les entreprises du commerce extérieur et les marchands producteurs est aussi une des raisons importantes. Au cœur des premiers, les marchandises impliquées dans les procès ne sont qu'une de ses dizaines ou centaines sortes de produits, elles ne méritent pas tant d'attention. Pour les derniers, bien qu'ils se soucient du marché de leurs produits, ils ne savent pas très clairement les circonstances de l'exportation des produits et manquent de connaissance sur l'anti-dumping, alors tout cela empêche leur riposte à l'accusation. De plus, il faut engager des avocats expérimentés étrangers, et beaucoup d'entreprises chinoises reculent devant les frais considérables de l'engagement des avocats.

Ensuite, la partialité des lois d'anti-dumping étrangères mine la confiance des entreprises chinoises pour réunir dans les procès. Surtout la politique de pays similaire de l'UE porte une grande partialité et une indétermination aux jugements des cas. A cause du préjugé contre les entreprises d'Etat, les entreprises chinoises participant à la riposte au procès et celles qui n'y interviennent pas sont perçues toujours du même taux de droit anti-dumping, ce qui influence dans une certaine mesure les activités de la réplique des entreprises à l'accusation. Enfin, la Chine ne prend pas de mesures efficaces pour mettre en ordre l'exportation nationale, elle n'est pas capable d'assurer

中国知网 https://www.cnki.net

que ceux qui répondent au procès tirent les profits. Une minorité des entreprises ont réussi aux procès en y lançant de nombreuses ressources humaines et matérielles, mais ne pouvait pas tirer profit de l'exportation à l'avenir. Au contraire, elles étaient poussées de nouveau sur la voie de provoquer les procès d'anti-dumping de l'UE par les entreprises qui ne participaient jamais à la riposte à l'anti-dumping et qui abstenaient depuis toujours à l'exportation à bas prix. Auparavant, l'UE fait plusieurs fois l'enquête sur les brosses, les souliers, les chaînes de bicyclettes et les tubes d'acier fondus importés de la Chine, tout ça est une preuve forte de ce phénomène.

中国知网 https://www.cnki.net

Chapitre III Influences de l'anti-dumping de l'UE et réflexions sur les résolutions

L'UE est la première qui ait excercé l'enquête d'anti-dumping aux produits exportés de la Chine. En septembre 1979, la saccharine et les réveils exportés par la Chine étaient accusés de dumping à bas prix envers l'UE, c'est le premier procès que la Chine ait rencontré dans son histoire du développement du commerce extérieur. Dès lors, les produits chinois ont commencé à subir l'anti-dumping de l'UE, qui conduit aux conséquences suivantes sur les produits chinois : soit les produits exportés sont perçus du haut droit anti-dumping, soit les marchands d'exportation chinois sont obligés d'accepter l'engagment de prix ou la quantité d'exportation limitée, etc. Cela mène à l'affaiblissement du marché d'exportation de la Chine, et exerce évidemment une influence négative sur l'économie chinoise. La partie chinoise doit aussi prendre des mesures positives afin de bien affronter et surmonter tous les obstacles.

1. Les influences de l'anti-dumping européen sur la Chine

1). Influence directe sur l'exportation des produits chinois.

A court terme, l'anti-dumping des pays étrangers limite le développement normal de l'exportation des produits chinois, réduit la quote-part des produits chinois sur le marché international ; à long terme, c'est défavorable à l'équilibre entre les revenus et les dépenses, l'anti-dumping baisse le revenu en devise étrangère de la Chine et influence le développement de l'industrie de construction et d'autres secteurs intéressés chinois. Aussitôt qu'un genre de produits sont pris dans l'enquête d'anti-dumping de l'UE, les marchands d'importation, par crainte, n'osent plus commander les produits en grande quantité. Si dans la première décision, les produits sont jugés comme « dumping », les marchands d'importation doivent, en retirant les

中国知网 https://www.cnki.net

marchandises, verser une caution équivalente à l'amplititude d'anti-dumping ; et dans la décision finale, si les produits chinois causent le dumping et l'atteinte, le droit d'importation est obligé de s'élever, il va alourdir les charges des importateurs, car le coût d'exploitation augmente sûrement et leur produits seront difficilement vendus. Alors, pour éviter les risques, dès le commencement de l'enquête, les marchands d'importation diminuent leur commande et peut-être changent leur partenaires commerciaux. Le fait qu'un pays d'importation prend les sanctions d'anti-dumping contre les produits chinois peut entraîner sans doute une réaction en chaîne parmi les autres pays, qui feront sans doute l'enquête d'anti-dumping aux produits exportés chinois en se souciant que la Chine transfère ses produits accusés de dumping dans leur propres pays. En conséquence, la réaction en chaîne causée par l'anti-dumping de l'UE non seulement influence la vente globale de ce genre de produis, dont l'exportation seront bloquée dans tout le marché international, mais aussi suscite la discrimination commerciale des autres pays contre tous les produits chinois.

Afin de se garder des procès d'anti-dumping causés par l'accroissement de l'exportation, la Chine est obligée de fixer, sous la pression de l'UE, le quota d'importation de certains produits (d'habitude ce sont des produits textiles, électriques et des chaussures, etc.). En réalité, même s'il n'y a pas de quotas d'importation, le coût élevé à cause de la perception du droit anti-dumping très haut affaiblit aussi la compétitivité des produits chinois exportés vers l'UE. En prenant l'exemple des télévisions en couleurs, la quantité de leur importation diminuait de 512 003 postes en 1990 jusqu'à 100 261 en 1992, seulement pendant deux ans, la baisse atteignait presque 500%. Les bicyclettes chinoises rencontraient une situation plus embarassante, en 1991, la Chine en a exporté plus de deux millions en UE, mais depuis 1993 où l'UE a commencé à les imposer du droit anti-dumping qui était de 30,6% du prix d'exportation, jusqu'à nos jours, les bicyclettes chinoises sont presque toutes expulsées du marché européen. Les entreprises chinoises concernées subissaient de lourdes pertes dans le commerce d'exportation.

中国知网 https://www.cnki.net

2). Influence sur l'ajustement de la structure industrielle

Ces dernières années, la Chine considère comme tâche importante l'introduction des équippements et des techniques avancées, la rénovation et la transformation techniques des industries intérieures. Elle fait de certains progrès. Mais la Chine suit toujours le principe de « régler ses dépenses sur ses revenus » dans le commerce extérieur, le nombre des projets d'introduction dépend de la capacité de l'exportation et de la création de sources de revenu en devises.

Selon les statistiques, chaque année, pour la Chine, la perte économique causée par l'anti-dumping atteint dix milliards de dollars. L'UE, comme grand partenaire commercial de la Chine, est la principale partie plaignante d'anti-dumping contre la Chine. La proportion de l'établissement des dossiers d'anti-dumping visant les produits exportés chinois est de 20%, celle des produits imposés est de 25%. Jusqu'à aujourd'hui, les droits d'anti-dumping surpassent en général 20% du prix d'export, quelquefois, ils sont supérieur à 50%, ou même à 100%. Par exemple, en 1991, dans le cas des chaussures à semelle en lin, l'amplititude de dumping était jugée de 70,3 à 105,3% ; en 1996, le charbon actif a été décidé d'être perçu de 69,9%. L'UE leur a appliqué le droit anti-dumping selon cette amplititude tellement grande, l'exportation chinoise était pour autant gravement bloquée, dès lors, ces genres de marchandises sont difficiles à entrer sur le marché européen. Pour la Chine, les devises étrangères s'écoulaient ainsi en grande quantité. D'où l'on peut voir que l'anti-dumping des pays étrangers non seulement affaiblit la capacité de l'exportation et de la création des devises des produits chinois, mais aussi entrâve la marche de l'absorption des techniques étrangères avancées de la Chine.

Enfin, l'anti-dumping de l'UE provoque la diminution de la richesse nette sociale. Comme le droit anti-dumping considérable emporte de grosses pertes aux marchands d'exportation et affaiblit la capacité de production des entreprises chinoises, certaines entreprises font mêmes faillite et de nombreux ouvriers tombent au chômage. Le taux de chômage s'élève, une série de problèmes sociaux se produisent alors, tels que les gens qui vivent des secours gouvernementaux sont de plus en plus nombreux, et le

中国知网 https://www.cnki.net

taux de crime remonte... En conséquence l'anti-dumping de grande envergure alourdit les charges de l'Etat et diminue la quantité totale de la richesse sociale.

3). Influence sur l'environnement commercial intérieur

Après que les produits ont été taxés, la voie d'exportation est bloquée. Au cas où on n'a pas assez de temps pour transférer leurs produits dans un autre marché étranger , et qu'il n'y a pas d'espoir de transférer le marché à cause de la réaction en chaîne causée par l'anti-dumping, il est sûr que ces produits reviennent et sont vendus dans le marché intérieur. D'une part, comme ils sont fabriqués à l'aide des équipements, des techniques et de la gestion modernes et avancées, leur qualité, modèles, apparences et emballages sont évidemment meilleurs que ceux des produits destinés au marché intérieur. Si les prix de ces produits qui seraient exportés à l'étranger sont égaux ou supérieurs un petit peu à ceux des mêmes genres de produits orientés au marché intérieur, ils possèdent une forte compétitivité à l'intérieur du pays, leur porte ensuite des atteinte et des menaces, et causent le déséquilibre entre l'offre et la demande. D'autre part, l'anti-dumping provoque encore le stockage excessif de marchandises, certaines entreprises n'ont pas d'autres moyens que de cesser la production. Le pire, c'est d'influencer le développement de l'économie intérieure.

De plus, l'introduction des investissements étrangers et la création des entreprises à capitaux mixtes ou étrangers sont les compositions importantes de la réforme et de l'ouverture de Chine. Actuellement, la plupart des produits accusés de dumping, tels que les télévisions en couleurs à petit écran, les briquets rejetables, les disquettes, les bicyclettes, les ventilateurs, les vidéo cassettes, viennent des entreprises à capitaux mixtes ou étrangers. Après avoir essuyé les sanctions de l'anti-dumping, elles perdent plus ou moins des marchés d'outre-mer, certaines sont même obligées d'arrêter, diminuer ou transférer la production. L'anti-dumping compromet à la fois la rentabilité économique des entreprises et la confiance des marchands étrangers investissant en Chine. L'anti-dumping exerce ainsi une mauvaise influence sur

中国知网 https://www.cnki.net

l'amélioration de l'environnement des investissements et l'élargissement de la prolifération des capitaux étrangers de la Chine.

2. Les contre-mesures prises par la Chine en face de l'anti-dumping

Visant les particularités de la loi d'anti-dumping et les problèmes existant dans la politique et la pratique, le gouvernement, les chambres de commerce, les entreprises et les secteurs de législation de la Chine doivent s'unir étroitement, se consulter ensemble, élaborer les plans de réplique complet afin de prévenir efficacement et riposter à tous les procès d'anti-dumping, se battre durement avec les procédés habituels internationaux face aux vagues de l'anti-dumping exercés contre la Chine et construire un meilleur environnement du commerce international pour l'exportation des produits chinois.

1). Le gouvernement doit renforcer les négociations bilatérales, exercer des influences positives dans la résolution des différends.

Après les négociations à long terme, les politiques d'anti-dumping de l'UE envers la Chine connaissent des améliorations, mais les problèmes de « statut d'économie de marché » et de « tarif unique» ne sont pas encore résolus fondamentalement. Il faut préserver la pression de négociations de longue durée, surtout mener des négociations sur la rationalité de l'application d'ensemble des politiques d'anti-dumping de l'UE contre la Chine.

Premièrement, il faut indiquer précisément les défauts de la politique du statut d'économie de marché de l'UE dans l'application. Actuellement, en plus des pays occidentaux, les pays d'économie de marché reconnus par l'UE comprennent à la fois la Russie, la Chine, des pays baltiques et ceux de l'Europe de l'Est qui ont transformé de l'économie planifiée en économie de marché au début des années 90 du XXe siècle. Visant le statut d'économie de marché des entreprises, pour les pays baltiques

中国知网 https://www.cnki.net

ou des pays de l'Europe de l'Est, aussitôt qu'ils sont reconnus comme pays d'économie de marché par l'UE, leurs entreprises possèdent par la suite le statut d'économie de marché. Et pourtant, cette stipulation n'est jamais applicables aux entreprises chinoises et russes, qui doivent accepter les vérifications de l'UE une par une. En voyant l'histoire d'anti-dumping de l'UE, on peut trouver que l'ex-Yougoslavie est le premier pays reconnu comme pays d'économie de marché, voire dans les années 80 du XXe siècle où elle ne l'est pas encore reconnu, dans les procès d'anti-dumping contre ses produits exportés, l'UE ne vérifiait jamais si la Yougoslavie correspondait aux conditions de l'économie de marché. Même en cette époque-là, quand l'UE l'a choisie comme pays similaire des autres pays d'économie planifiée, elle ne doutait pas du tout si les entreprises yougoslaves répondaient aux conditions de l'économie de marché. Même si certaines n'y répondaient pas, la Commission européenne ne faisait que faire des ajustements sur les coûts et les affaires financières, sans refuser de reconnaître le statut d'économie de marché des ces entreprises. Mais les entreprises chinoises ne jouissent jamais de traitements similaires.

Bien que cette stipulation sur l'économie de marché soit raisonnable dans l'ensemble, pourvu que les autorités d'enquête fixent en fonction de leurs coûts personnels quels pays peuvent être exemptés, quels pays doivent l'accepter sans conditions, « cette stipulation perd la rationalité et l'objectivité en représentant au contraire la discrimination et la subjectivité » a dit un professeur en économie dans une conférence. Pour acquérir le traitement de l'économie de marché et la décision respective, les entreprises chinoises doivent d'abord formuler leur demande et fournir activement tous les dossiers nécessaires. Objectivement, il faut encore accepter la vérification rigoureuse de l'UE. Dans la pratique, les entreprises qui y ont réussi ne sont que dans une petite proportion. Donc, la Chine a tout raison d'exprimer à l'UE que cette proportion est loin de répondre à la reconnaissance d'ensemble du statut d'économie de marché de la Chine.

Deuxièmement, il faut continuer à révéler la négatitivité de la politique d'anti-dumping contre la Chine exercée par l'UE. Dans le procès du phosphore blanc,

中国知网 https://www.cnki.net

la Société de Malong de Yun nan a gagné le statut d'économie de marché, sa valeur régulière a été approuvée. Mais il est bizarre que la valeur régulière de cette société ne peut pas être utilisé comme référence des autres entreprises qui n'obtiennent pas le statut d'économie de marché. Il semble que l'UE ne veuille pas faire une grande amélioration dans la politique d'anti-dumping contre la Chine, au moins quand la position des Etats-Unis n'a pas de changements clairs, l'UE ne veut pas aller plus loin. La partie chinoise doit indiquer fermement les points irraisonnables de ces conduites, s'en tenir à sa position pour obliger l'UE à changer ses politiques irraisonnables envers la Chine.

Troisièmement, la partie chinoise doit continuer à s'opposer à ce que la Commission européenne limite la sphère de la vérification du statut d'économie de marché dans la procédure. Selon la stipulation intérieure de la Commission européenne, les entreprises n'ont pas le droit de demander le statut d'économie de marché dans la révision de jugement, si elles veulent le faire, il leur faut présenter en même temps « la révision de jugement temporaire », mais ses conditions sont plus draconiennes au point qu' elles sont difficiles à accepter par la Commission européenne. Ainsi, pour les produits chinois imposés selon la loi d'anti-dumping primitive, c'est équivalent à ce qu'ils soient privés des occasions de l'application de la nouvelle loi. Il paraît que cette stipulation intérieure va à l'encontre de l'objectif de la nouvelle loi après 1996. Sur ce point, la Chine doit renforcer les négociations et s'efforcer de pousser l'UE à changer ses conduites.

Quatrièmement, selons des ressources, dans la pratique d'anti-dumping contre la Chine exercée par l'UE, la vérification rigoureuse des cinq critères de l'économie de marché, soit pour peu qu'une condition ne se remplit pas, l'UE nie complètement leur statut d'économie de marché, est aussi inconvenable. Les entreprises accusées doivent remettre les questionnaires en quarante jours, cette exigence est en elle-même une lourde pression sur les entreprises, qui doivent encore recevoir la vérification spéciale du statut d'économie de marché. Si les demandes ou les propositions des entreprises chinoises sont refusées simplement à cause du manque de certaine forme des cinq critères, ce n'est pas bien égal. Comme l'UE a reconnu dans l'ensemble le statut

中国知网 https://www.cnki.net

d'économie de marché de la Chine, il faut suivre le principe de simplicité, mais pas de sévérité en face des entreprises chinoises.

En renforçant la négociation bilatérale, le gouvernement chinois doit aussi bien faire le travail de macro-gestion de l'économie nationale, prendre les mesures bien efficaces, remettre en ordre l'exploitation du commerce extérieur, empêcher strictement les entreprises d'exportation de se livrer à la lutte intérieure, afin d'amoindrir les prétextes de l'intention des procès d'anti-dumping de l'UE. Actuellement, la Chine est déjà entrée dans l'OMC, elle doit en profiter pour bien maîtriser le droit à la parole, défendre ses propres intérêts égaux et exercer une influence positive sur la répression de l'anti-dumping irrationnelle de l'UE. S'il y a des différends, la Chine peut tirer parti de l'organisme de la résolution des litiges de l'OMC pour trouver l'arbitrage égal. Pour les pays, les régions ou les sociétés qui font l'anti-dumping discriminatoire contre les entreprises chinoises, la Chine doit faire les ripostes appropriées coup pour coup.

2). Les entreprises doivent renforcer la conscience de se discipliner et contenir la concurrence désordonnée

Premièrement, il faut perfectionner davantage la structure des produits exportés et élever le prix d'exportation. Les facteurs qui influencent l'exportation et la création de sources de revenus en devises sont les deux : la quantité d'exportation et le prix d'exportation. Les entreprises chinoises doivent renoncer à l'emporter par le prix et la quantité, mais adopter la perfection de la structure des produits exportés et l'élèvement du prix d'exportation afin de réaliser la création des sources des devises étrangères. Jusqu'à maintenant, la Chine a déjà achevé la première transformation de la structure des produits exportés, c'est-à-dire transformer l'exportation essentielle des produits bruts en produits finis industriels. Et pourtant, soit les produits industriels légers, soit les produits mécaniques et électriques, la plupart sont ceux à forte intensité de main-d'œuvre, de l'échelon inférieur et de basse valeur supplémentaire. On a

中国知网 https://www.cnki.net

besoin encore d'améliorer la structure des produits exportés, de continuer à élever la proportion de l'exportation des instruments, des produits mécaniques et électriques et ceux de transformation approfondie, tout en s'efforçant d'élever la qualité des produits exportés, la teneur technique et la valeur supplémentaire des produits finis, afin de réaliser la deuxième transformation de la structure des produits exportés, c'est-à-dire transformer essentiellement l'exportation des produits fini de transformation grossière en celle de transformation fine. Il faut encore éviter que le prix est tellement bas qu'il surpasse la sphère de la concurrence raisonnable et porte atteinte aux marchands producteurs, afin de protéger ou de léser moins les intérêts des producteurs et de diminuer la possibilité de l'anti-dumping contre la Chine.

Deuxièmement, il faut exercer la stratégie de la diversification du marché et transformer le statu quo de la concentration excessive de marché. Maintenant, le commerce d'exportation des entreprises chinoises se centralise dans quelques pays et régions développés tels que l'UE, les Etats-Unis, le Japon. La Chine doit accélérer l'application de la stratégie de la diversification du marché, diriger et encourager les entreprises à explorer le marché de l'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Amérique latine, et de l'Afrique afin de diminuer les occasions de l'anti-dumping étranger contre les produits chinois. En même temps, il faut encore renforcer la coordination des marchés d'import-export, contrôler la quantité d'exportation de certains produits, surtout des produits sensibles dans un seul marché, pour éviter que l'accroissement d'exportation rapide à court terme frappe fort à ce marché et cause les procès d'anti-dumping. En général, quand la proportion des produits exportés chinois dans le marché du pays d'importation surpasse 20% ou l'exportation des produits augmente très vite mais le prix est inférieur, et que l'industrie et l'économie du pays d'importation empirent, les produits exportés sont plus faciles à entraîner les procès d'anti-dumping. Dans ce cas, les entreprises doivent prendre les mesures efficaces pour contrôler la quantité d'exportation des produits sur un seul marché. On peut apprendre auprès du Japon et de la RC à transférer l'investissement et la production envers les pays en voie de développement, ou à mener l'organisation de l'assemblage des produits au sein de l'UE selon les circonstances concrètes pour prévenir le

中国知网 https://www.cnki.net

développement des enquêtes d'anti-dumping.

3). Les chambres de commerce doivent renforcer l'harmonisation des prix d'exportation et perfectionner l'organisme d'appel à l'anti-dumping

Premièrement, il faut harmoniser efficacement les prix d'exportation. Les prix d'exportation des produits de la Chine sont depuis longtemps en désordre, la fixation des prix manque de rationnalité et de coordination. Ça fait dix-sept ans que la première chambre de commerce d'import-export s'est créée. La chambre de commerce de chaque secteur accumulent beaucoup d'expériences dans le domaine de l'harmonisation du prix de secteur. Il faut encore renforcer ce travail à l'avenir. Les chambres de commerce doivent développer de façon approfondie les enquêtes et les recherches sur le marché, connaître les situations économiques de l'Etat concerné, se faire une idée claire de l'existence des marchands producteurs de mêmes produits, de leur capacité de production, de la voie et de la quantité des ventes, d'autres pays d'exportation et leur prix, etc, afin de fixer raisonnablement et prudemment la quantité et le prix des produits exportés chinois. Visant les produits qui possèdent une certaine supériorité sur le marché international, dont le marché de la vente est déjà saturé, et les produits qu'on exporte au coup par coup en récupérant peu de devises étrangères, la partie chinoise doit insister sur le système du permis de quota, celui de l'adjudication de quotas, celui de l'exploitation spéciale et celui de l'exploitation conjointe, afin de coordonner la quantité et le prix d'exportation et diminuer les occasions de donner prise aux autres.

De plus, il faut prendre des mesures praticables pour assurer l'application efficace des prix d'exportation ajustés de chaque secteur. Actuellement, les chambres de commerce publient à intervalles réguliers les prix ajustés d'exportation aux entreprises membres, qui n'ont pas cependant d'effets coercitifs sur les entreprises. Beaucoup vendent encore les produits à bas prix pour leurs propres intérêts, de sorte à perturber l'ordre du marché. Les chambres de commerce peuvent se charger de la fixation du prix plancher de l'exportation plus stable et unifié. Les entreprises et l'Etat

中国知网 https://www.cnki.net

peuvent réunir les fonds pour établir une fondation. Quand les besoins internationaux augmentent, et que leurs prix sont supérieurs au prix plancher unifié, on peut utiliser ces fonds pour accroître la production intérieure et l'exportation ; et vice versa, quand les besoins internationaux diminuent, et leur prix sont inférieurs au prix plancher unifié, on peut en profiter pour acheter les produits excédentaires et protéger la production intérieure, de sorte que les prix du marché intérieur et du marché international peuvent tous fluctuer dans une sphère relativement stable.

Deuxièmement, il faut perfectionner le système d'appel contre l'anti-dumping. Pour sauvegarder la production et les intérêts des entreprises d'exportation, le Ministère du commerce extérieur a promulgué successivement la « Stipulation de la riposte aux procès d'anti-dumping contre les produits exportés chinois » en 1994, la « Circulaire du renforcement du travail de la riposte aux procès d'anti-dumping » en juillet 1997, la « Stipulation de l'encouragement et de la poussée des entreprises à participer activement aux procès d'anti-dumping » en 1999, dans lesquels on précise la fonction et le rôle de la coordination des chambres de commerce, des ministères de commerce locaux et des institutions commerciales à l'étranger dans les procès d'anti-dumping, et demande à toutes les sociétés d'exportation et les entreprises productrices d'y riposter et résister positivement, et mettre fermement en exécution le principe de « ce qui y riposte en tire profit ». La promulgation et l'application de ces « Stipulations » et « Circulaire » jouent un rôle positif pour renforcer le travail contre l'anti-dumping étranger, gagner les procès et diminuer les pertes. Ce n'est qu'à travers l'application vigoureuse de ces politiques déterminées qu'on peut bien pousser les entreprises exportatrices chinoises à lutter courageusement contre les sanctions économiques étrangères sous l'organisation et la dirigence de la chambre de commerce de chaque secteur, afin d'obtenir une réussite dans les procès d'anti-dumping, au moins, on peut diminuer les pertes possibles. En fonction de la situation actuelle de la riposte aux procès, les chambres de commerce et les entreprises concernées doivent coopérer étroitement et mettre l'accent sur les travaux ci-dessous :

D'abord, il faut donner la priorité à la précaution en face de l'anti-dumping

中国知网 https://www.cnki.net

étranger. On doit fonder un centre d'informations d'anti-dumping, recueillir à temps les renseignements, se procurer de nouveaux développements, fournir les consultations et achever l'établissement des organismes préventifs de l'anti-dumping. Pour les produits exportés de grande quantité, surtout ceux qui portent à être enquêtés, les chambres de commerce doivent les poursuivre et enquêter dès le premier jour de la livraison pour maîtriser à tout moment la tendance des changements des quantités d'exportation et des prix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les entreprises d'exportation doivent aussi saisir correctement les prix des produits d'exportation, pratiquer les prix élastiques, assurer la stabilité du prix dans un certain temps, et contrôler raisonnablement l'accroissement de l'exportation. Les procès d'anti-dumping ont des relations étroites avec l'état économique du secteur de production et la compétitivité internationale des produits similaires du pays d'importation, les entreprises chinoises doivent y faire beaucoup d'attention. En général, avant qu'un certain secteur étranger ne fasse l'enquête d'anti-dumping, il suffit de six ou douze mois pour préparer les dossiers d'appel. Pendant ce temps, les entreprises d'exportation reçoivent probablement des informations exploratoires. Selon des ressources, au cours de l'enquête, pour se procurer des preuves, les secteurs étrangers appâtent souvent la demande du prix à cause de la commande de grande quantité et induisent exprès les entreprises chinoises à leur informer les bas prix, les entreprises chinoises doivent avoir assez de vigilance. Aussitôt que les entreprises chinoises trouvent le symptôme de l'anti-dumping, il faut réagir tout de suite, prendre des mesures énergiques, esseyer de dissiper les malentendus et les contradictions pour que la partie adverse soit dans l'impossibilité d'intenter les procès ou de renoncent à ses idées. Les chambres de commerce doivent d'une part aider les entreprises d'exportation à explorer sans cesse les nouveaux marchés et à éviter la centralisation d'un genre de produits sur un seul marché afin de réduire les risques d'exploitation, d'autre part, établir le système financier et le système de comptabilité perfectionné, conserver les dossiers des comptes et des affaires complets et standards, pour faire appel vite et efficacement en recevant les enquêtes d'anti-dumping étrangères.

Deuxièmement, il faut réagir vite, interjeter activement appel et s'efforcer de

中国知网 https://www.cnki.net

gagner les procès. L'anti-dumping est une procédure d'enquête juridique. Quand une entreprise l'essuie, la première chose qu'elle rencontre, c'est le choix entre l'appel et l'abandon, dans laquelle on doit bien réfléchir sur les facteurs possibles de tous les domaines, y compris la continuation ou l'abandon de l'exploitation de ces produits, la situation du développement du marché de ces produits, l'envergure de l'entreprise, les forces humaines et matérielles, la situation des adversaires, etc. Si l'on renonce à l'appel, ça signifie qu'on va abandonner l'exportation de ce genre de produits envers les pays d'importation intervenant dans le procès dans un certain temps à l'avenir (au moins cinq ans) ou pour toujours. Alors, laisser les procès à côté n'est pas une bonne résolution, l'attitude correcte est de réagir tout de suite, interjeter activement appel, faire touts les préparatifs de l'appel avec les autres entreprises accusées sous la coordination des chambres de commerce. On ne fait que riposter positivement aux procès d'anti-dumping pour garder les marchés. Le gouvernement et les secteurs doivent aussi donner de l'assistance aux entreprises touchées et leur fournir tous les dossiers utiles afin de leur faire reprendre l'initiative.

Troisièmement, les chambres de commerce doivent aider les entreprises qui interjettent appel dans le travail ci-dessous : (a) Il faut engager les avocats expérimentés. L'appel contre l'anti-dumping touche les domaines très professionnels. Il est difficile de l'achever indépendamment sans aide des avocats et des experts. On doit généralement engager des avocats étrangers connaîssant la loi et la procédure d'anti-dumping des pays plaignants et aidant les avocats chinois à terminer les questionnaires et à fournir les dossiers de riposte. En engageant les avocats, il faut réfléchir sur des facteurs tels que leurs expériences, les succès, les frais et le contenu de services, etc. (b) Il faut avoir une réaction rapide et répondre prudemment aux questionnaires au délai fixe. Les questionnaires sont les fondements principaux de la décision d'anti-dumping des secteurs intéressés étrangers. Les entreprises touchées doivent coopérer avec leurs autorités compétentes et répondre aux questions selon les demandes. En un sens, plus tôt on finit les questionnaires, plus grande sera la possibilité de réussite aux procès. Si la partie accusée ne remplit pas les questionnaires à temps, les secteurs d'enquête font la décision selon les statistiques

中国知网 https://www.cnki.net

officielles ou les dossiers fournis par la partie plaignante, ce qui est défavorable à la partie condamnée. (c) Il faut apprendre à se défendre et à fournir des preuves pour prouver que leurs entreprises marchent dans le système d'économie de marché. Si l'appel échoue, le choix de pays similaire devient ensuite la clé du problème. Les entreprises accusées ont besoin encore de connaître les critères du choix de pays similaires, essaient de trouver les défauts de ces pays similaires défavorables à la partie chinoise par la différence des pays et prennent l'initiative de proposer le pays similaire favorable. (d) Il faut s'efforcer d'obtenir l'assistance et la coopération des importateurs étrangers. En face des enquêtes d'anti-dumping, les importateurs étrangers et les exportateurs chinois possèdent les intérêts communs. Connaissant la situation des prix et de la production, les importateurs peuvent fournir les preuves persuasives. Par exemple, en novembre 1988, la Commission européenne a jugé d'imposer les brosses chinois de 69% de droit anti-dumping dans la décision finale, mais les importateurs français ne s'y sont pas résignés et en ont appelé à la Cour européenne. Trois ans après, en décembre 1991, la Cour européenne a renversé le jugement de la dernière instance pour raison que le pays similaire choisi par l'UE n'était pas approprié, enfin les marchands chinois et français ont gagné ensemble. (e) Il faut essayer de liquider les affaires juridiques avec des mesures réparatrices et efficaces. S'ils n'ont aucune espérance de gagner les procès, les exportateurs chinois doivent prendre l'initiative de proposer l'engagement du prix pour éviter de terminer les cas par la sanction de l'imposition du droit anti-dumping. Si l'engagement du prix est acceptable, il peut être accepté, pour les exportateurs, bien que la quantité d'exportation diminue, le montant des devises étrangers augmente possiblement. Par exemple, en 1979, le cas d'anti-dumping intenté par l'UE contre les réveils exportés chinois s'est terminé par l'engagement du prix de la partie chinoise, dès lors, de 1980 à 1982, le prix d'exportation s'est multiplié par trois ; du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981, la quantité d'exportation des réveils diminuait de 33%, mais les devises étrangères s'accroissaient de 19,5%. (f) Il faut demander la vérification judiciaire. Bien que les effets de la vérification judiciaire soient limités, il ne faut pas renoncer à la moindre occasion. En réalité, il y a des exemples de réussite des

中国知网 https://www.cnki.net

exportateurs chinois. Par exemple, dans le cas d'anti-dumping du métal de calcium en 1992, avec la demande et l'analyse de la partie chinoise, les importateurs européens ont présenté à la Cour européenne que c'est puisque les producteurs de métal de calcium européens ne pouvaient pas leur fournir ce dont ils avaient besion avec un prix raisonnable et acceptable qu'ils étaient obligés d'en importer de la Chine, alors les pertes subies par les marchands producteurs européens résultaient de leurs propres conduites, et ne regardaient pas les produits chinois. Après la vérification judiciaire, la Cour européenne a accepté la demande des importateurs européens en jugeant que la Commission européenne n'avait pas fait l'enquête et trouvé cette raison importante qui causait les pertes de la partie plaignante, donc, le jugement de la dernière instance était non valide.

Quatrièmement, il faut établir le plus vite possible les fonds d'appel de l'anti-dumping. Comme les frais d'appel sont nombreux, et que beaucoup d'entreprises frappées n'ont pas une grande envergure d'exploitation, il est difficile pour eux de payer ces frais, donc, il faut que toutes les entreprises concernées réunissent des fonds et affrontent ensemble l'anti-dumping étranger pour éviter que certaines entreprises ne veulent pas assumer les frais d'appel, ne font pas l'appel efficace ou refusent d'interjeter appel. Actuellement, les chambres de commerce commencent à appliquer la méthode de la participation ensemble aux frais d'appel qui sont en grand partie payés pour les avocats. Comme la capacité du paiement de chaque entreprise et les résultats des cas sont différents, quelquefois, les frais d'avocats sont difficiles à accumuler. Surtout quand l'appel échoue, les entreprises qui ont payé des frais d'avocats élevés pous les intérêts de l'Etat et du secteur perdent aussi le marché comme celles qui ne font rien, elles sentent que c'est inégal, qu'ils font de grand efforts, dépensent des ressources humaines et matérielles considérables sans obtenir la récompense, ce qui frappe fort leur enthousiasme. Par conséquent, il est particulièrement nécessaire d'établir les fonds d'appel sectoriels.

中国知网 https://www.cnki.net

4). Approfondir les études sur la loi d'anti-dumping de l'UE et la législation d'anti-dumping intérieur

Premièrement, il faut approfondir les études et la propagande de la politique du commerce extérieur et la loi d'anti-dumping de l'UE. Subjectivement, le but direct de la loi d'anti-dumping de l'UE est, comme celui des autres pays, de réaliser au maximum sa politique du commerce extérieur, de sorte que tous les critères et les méthodes stipulés dans la loi d'anti-dumping sont restreints par sa politique du commerce extérieur, dépendent des explications de la Commission européenne, et répondent à ses propres intérêts. Objectivement, la législation de la loi d'anti-dumping de l'UE est relativement plus vague et simplifiée par rapport à celle dans les autres domaines, qui est précise et complexe. Sur les particularités de la loi d'anti-dumping de l'UE en elle-même, la loi d'anti-dumping conserve depuis toujours la structure de l'ouverture, bien des critères et des méthodes tendent vers et dépendent de la vérification et du jugement libres de la Commission européenne dans la pratique. Il paraît que l'anti-dumping porte une couleur subjective, accusée, et qu'il offre des conditions et des occasions aux conduites inégales dans la législation et la pratique. Dans ce cas-là, il est nécessaire que le gouvernement et les entreprises chinois fassent des études spéciales sur la loi et la pratique de l'anti-dumping, collectionnent les informations et les dossiers intéressés afin de prévenir et résoudre efficacement les procès d'anti-dumping. De plus, on doit approfondir la propagande et la généralisation de la loi d'anti-dumping de l'UE, les entreprises d'appel doivent se débarasser des craintes et faire face courageusement à l'anti-dumping étranger.

Deuxièmement, il faut perfectionner la législation de l'anti-dumping intérieur, achever un système judiciaire complet de l'anti-dumping chinois. L'anti-dumping est la mesure réparatrice du commerce inégal mais conforme aux coutumes internationales, il est permi par le GATT et l'OMC. Non seulement les pays développés en profitent, mais aussi de plus en plus de pays en voie de développement le considèrent comme outil du contrôle de l'importation. Comme pays en voie de développement, depuis la réforme et l'ouverture à l'extérieur, la Chine élargit sans

中国知网 https://www.cnki.net

cesse le marché intérieur et accélère le pas vers le monde. En particulier, la Chine profite de ses riches ressources de main-d'œuvre pour développer vigoureusement l'exportation des produits à forte intensité de main-d'œuvre, ce qui renforce beaucoup la compétitivité d'ensemble, mais exerce une influence négative sur des industries similaires de certains pays étrangers. Comme l'anti-dumping des pays développés contre les produits chinois entrâve l'exportation et le développement industriel de la Chine, ces dernières années, on ne rend compte que comment tenir tête à l'anti-dumping étranger, mais néglige un autre problème important, c'est-à-dire le dumping des pays étrangers envers la Chine. En réalité, le dumping des produits étrangers envers la Chine ne se produit pas seulement dans ces dernières années, il existe depuis lontemps, mais il est regrettable que la Chine ne les traite jamais comme elle est traitée, elle n'intente aucun procès d'anti-dumping contre les produits étrangers. Ça résulte d'une part du manque de la conscience d'anti-dumping des industries intérieures, d'autre part de la non-perfection de la loi d'anti-dumping de Chine.

La loi d'anti-dumping joue un rôle important dans la défense des industries en développement et la défense de l'économie nationale, il est important d'élaborer la loi d'anti-dumping. La Chine a présenté le problème d'anti-dumping dans l'article 30 de la « Loi du commerce extérieur » en 1994. L'article 44 du « Règlement de l'anti-dumping et de l'anti-subvention» promulgué en 1997 stipule que le Ministère du Commerce extérieur peut définir, selon ce règlement, les méthodes concrètes avec des départements concernés du Conseil des Affaires d'Etat. Mais les règlements détaillés d'application de l'anti-dumping ne sont pas publiés jusqu'à présent. Alors, il faut prendre fermement la législation de l'anti-dumping en main. Depuis 1997, la Chine ne faisait que dix –huit enquêtes d'anti-dumping, dont trois cas sont entrés dans la dernière instance. Par rapport à de nombreux procès d'anti-dumping étrangers contre la Chine, on peut trouver facilement que le milieu des industries chinoises manque de conscience de l'application de l'anti-dumping envers les produits étrangers, elle ne fait que supporter en silence le dumping étranger. Certaines entreprises comprennent mal l'anti-dumping dans les domaines de lois et de connaissances, elles

中国知网 https://www.cnki.net

sont à court de connaissances intéressées et ne savent qu'imputer leurs difficultés au système sans accorder d'importance au dumping des produits étrangers. Donc, il faut perfectionner la législation chinoise, propager et généraliser tout de même les connaissances juridiques de l'anti-dumping tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays afin de renforcer la conscience d'anti-dumping des entreprises chinoises, tout ce qui peut donner l'effet de dissuasion aux pays qui intentent à leur guise les procès d'anti-dumping contre la Chine.

中国知网 https://www.cnki.net

Conclusion

Après avoir établi les relations diplomatiques en 1975, le développement des relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne est entré dans une nouvelle ère. L'Union européenne est devenu le quatrième partenaire commercial de la Chine. D'ensemble, les relations commerciales sino-européennes se développent positivement, mais il existe encore des problèmes et des obstacles qui perturbent de temps en temps le développement normal des relations sino-européennes, dont l'anti-dumping.

Jusqu'à maintenant, la Commission européenne a mené presque cent enquêtes anti-dumping aux produits chinois qui touchaient tant de milieux et s'estimaient à plus d'un milliard de dollars. Dans les enquêtes d'anti-dumping faites par l'UE, ce qui exerce une influence négative sur la décision de l'UE, c'est qu'il est difficile pour les entreprises d'exportation chinoises d'obtenir le statut d'économie de marché comme les autres entreprises étrangères du même niveau, bien que dans beaucoup de domaines, elles aient déjà rempli des conditions et des critères de l'UE ; et que le choix du pays similaire a encore bien des défauts qui pourraient influencer le jugement des cas d'anti-dimping. On dit souvent qu'il n'y a jamais deux feuilles qui se ressemblent complètement, il n'y a aussi jamais deux pays dont le niveau du développement économique ou la structure sociale sont les mêmes. Alors, dans le choix du pays similaire, nous trouvons toujours que l'UE choisit, comme pays similaire, des pays qui ne correspondent pas au statu quo de la Chine, ou dont le système économique est différent de celui de la Chine, ce qui nuit certainement aux intérêts des entreprises chinoises. De plus, l'anti-dumping de l'UE contre les produits chinois ne produit généralement qu'un résultat négatif : les marchandises chinoises sont fortement imposées, elles n'ont pas alors la capacité de faire concurrence avec les marchandises similaires européennes à cause du prix, et certaines sont obligées de se retirer du marché européen. L'anti-dumping est déjà devenu l'obstacle principal dans le développement des relations commerciales bilatérales.

中国知网 https://www.cnki.net

Bien sûr, nous ne pouvons pas nier que l'anti-dumping joue un rôle important dans la protection des industries intérieures. Mais il ne doit pas devenir le seul moyen de frapper les produits étrangers qui font une grande concurrence avec leurs propres produits à cause du prix bas. Il y a beaucoup de facteurs qui puissent inflencer le prix, tels que le coût, les ressources, la main-d'œuvre, les subventions gouvernementales, etc. Il ne faut pas exécuter tout de suite l'anti-dumping aussitôt qu'on voit que le prix d'un produit étranger est inférieur à celui des produits intérieurs.

Pour éviter davantage les procès d'anti-dumping de l'UE, le gouvernement, les chambres de commerce, les entreprises et les secteurs de législation de la Chine doivent s'unir étroitement, élaborer les plans de réplique complets afin de prévenir efficacement et riposter fermement aux procès d'anti-dumping. En critiquant les traitements illégaux, les entreprises chinoises doivent tout d'abord bien se discipliner, contenir la concurrence désordonnée, transformer la structure des produits exportés au bon moment et saisir la tendance des changements du marché international. En même temps, la Chine doit aussi accélérer la législation de la loi d'anti-dumping pour éviter le dumping des produits étrangers envers le marché chinois et bien protéger ses nouvelles industries en construisant un meilleur environnement du commerce national et international.

En un mot, entre la Chine et l'Union européenne, les échanges et les coopérations amicaux passent avant tout. Nous devons envisager sérieusement les problèmes existants. La résolution des différends causés par le dumping ou l'anti-dumping a besoin de nos efforts communs, aucune partie ne peut être omise. Nous devons les confronter courageusement, les discuter sincèrement et les résoudre consciencieusement. Il ne faut pas faire influencer nos intérêts à long terme par les petits profits.

Personne ne sait correctement ce qui se passera demain. Est-ce que les problèmes d'anti-dumping entre la Chine et l'UE pourront bien être résolus ou les conflits d'anti-dumping seront de plus en plus graves? Quel est l'avenir des relations sino-européennes ? Observons!

中国知网 https://www.cnki.net

Bibliographies

1. 杨逢珉、张永安：《欧盟贸易政策及中—欧经贸关系》，兰州大学出版社，1996年版。
2. 李永良：《我国出口商品在国外遭受反倾销的原因与对策探析》，载于《学习论坛》，1997年第10期。
3. 欧共体官方出版局编：《欧洲联盟条约》，苏明忠译，国际文化出版公司，1999年版。
4. 邵景春：《欧洲联盟的法律与制度》，人民法院出版社，1999年版。
5. 中国五矿化工进出口商会编：《如何应对国外反倾销》，中国对外经济贸易出版社，2000年版。
6. 李圣敬：《反倾销法律与诉讼代理》，法律出版社，2000年版。
7. 王景琦：《中外反倾销法律与实务》，人民法院出版社，2000年版。
8. 杨仕辉：《外国对华出口商品反倾销比较研究》，载于《统计研究》，2000年第1期。
9. 杨仕辉：《对华反倾销的国际比较》，载于《管理世界》，2000年第4期。
10. 傅东辉：《评欧盟对华反倾销新政策的灵活性和消极性》，载于中国对外经济贸易出版社的《如何应对国外反倾销》，2000年。
11. 王欣奎、刘光溪：《WTO与反倾销、反补贴争端》，人民出版社，2001年版。
12. 万瑞嘉华经济研究部著：《直面反倾销》，广东经济出版社，2001年版。
13. 商务部译：《中国加入世界贸易组织法律文件（中文参考译本）》，http://www.mofcom.gov.cn/wto/wtolaw.html
14. Bhagwatti, J. : L'Anti-dumping Communautaire, Paris, Economica, 1991.
15. Voillemot Dominique: La réglementation CEE anti-dumping et anti-subventions. Paris, GLN Joly Editions, 1993.
16. Edwin Vermulsi et Paulwaer: EC Anti-dumping Law and Practice, Sweet & Maxwell, 1996.

中国知网 https://www.cnki.net

感　谢

本文在写作过程中，作者参考了中外学者专家对相关问题的众多研究成果和论述。由于本文是用法文写作，而参考资料多为中文，所以在一些经济或法律专业问题的法语表述或意思翻译上可能还有欠妥之处，敬请谅解、指正。

本文的顺利完成得到了外交学院外语系丛林副教授的悉心指导和大力帮助，在此作者表示诚挚的感激和谢意。

同时，作者有幸考入外交学院，得到多位任课老师的谆谆教诲与指导，理论研究水平和实践能力都得到了极大提高，在此，作者对各位老师的关怀与帮助表示衷心感谢。

中国知网　https://www.cnki.net